

临漳县城乡供水一体化 特许经营项目

特许经营协议

甲方：临漳县水利局

乙方：中水（临漳）水务有限公司

签订日期：2026 年 2 月

甲方：临漳县水利局，系按照相关政策法规确定的临漳县城乡供水一体化特许经营项目的实施机构（下称“实施机构”）。

注册地址：临漳县临漳镇永阳路9号政通大楼。

法定代表人或授权代表：丁玉峰

乙方：中水（临漳）水务有限公司，系按照中国法律依法设立及存续的有限责任公司。

注册地址：河北省邯郸市临漳县曹魏大道路西。

法定代表人或授权代表：杨帆

鉴于：

1. 临漳县人民政府（以下简称“县政府”）决定以特许经营模式实施临漳县城乡供水一体化特许经营项目（以下简称“本项目”）。根据《临漳县人民政府关于对临漳县城乡供水一体化特许经营项目实施机构授权请示的批复》，县政府授权甲方作为项目实施机构，在授权范围内，依法依规负责临漳县城乡供水一体化特许经营项目的前期评估论证、特许经营方案编制、特许经营者选择、特许经营协议签订和履行、项目实施监管及特许经营期满后项目移交接收等工作。根据《临漳县人民政府对县城发集团关于临漳县城乡供水一体化特许经营项目政府出资人代表请示的批复》，县政府授权临漳县城发水务有限公司（以下简称“政府出资人代表”）作为政府方出资代表，在授权范围内与特许经营者共同成立项目公司，持有项目公司5%的股权，代表县政府方行使股东权利，处理相关事宜。

2. 本项目特许经营实施方案已由县政府批复同意，同时特许经营实施方案已由邯郸市发展和改革委员会审核通过。

3. 甲方已通过公开招标选定钱江硅谷控股有限责任公司为本项

目的特许经营者，并已于 2025 年 10 月 29 日发出中标通知书。

4. 甲方与钱江硅谷控股有限责任公司于 2025 年 11 月 28 日签署《临漳县城乡供水一体化特许经营项目特许经营初步协议》。

5. 钱江硅谷控股有限责任公司与临漳县城发水务有限公司根据中国法律于 2025 年 12 月 5 日在临漳县正式成立了中水（临漳）水务有限公司，为本协议乙方。

甲、乙双方遵循平等、自愿、诚信的原则，就本项目实施的相关事项已协商一致，并根据《中华人民共和国民法典》及其他本项目和特许经营的适用的有关法律法规规章和规范性文件等规定，共同达成和签署本协议如下：

目 录

1.1 定义	11
1.2 解释	15
2.1 甲方的声明与保证	17
2.2 乙方的声明与保证	18
3.1 特许经营权授予程序及遵守	18
3.2 项目合作范围	19
3.3 项目经营范围	19
3.4 特许经营实施方式	19
3.5 项目特许经营权	20
3.6 特许经营期及期满处理	20
3.6.1 特许经营期	20
3.6.2 特许经营期的期限调整	20
3.6.3 特许经营期满的处理	21
3.7 特许经营权的排他性	21
3.8 其他经营性业务	22
3.9 项目公司的经营范围、注册资本、股东出资方式、出资比例、利益分配方式	22
4.1 项目投资结构	22
4.2 项目资金使用管理	23
5.1 甲方的权利和义务	23
5.2 乙方的权利和义务	24

5.3 双方共同的权利和义务	26
6.1 项目前期工作	26
6.1.1 甲方负责开展的前期工作包括：	26
6.1.2 前期工作的交接和相关责任约定：	26
6.2 前期工作费用的承担	26
7.1 土地使用的权利	27
7.2 土地使用的限制	27
7.3 甲方对项目场地的出入权	27
7.4 存量项目设施的权属	28
7.5 项目设施获取和使用权利	28
8.1 转让范围	28
8.1.1 转让范围	28
8.2 转让价款和付款方式	29
8.2.1 转让价款	29
8.2.2 付款方式	29
8.3 付款程序	30
8.4 转让的效力	30
8.5 人员安置	31
9.1 成立移交小组	31
9.2 商定移交程序	31
9.3 存量资产移交范围	32
9.4 存量资产移交要求	33

9.5 原有合同的解除和债权债务的清理	34
9.6 其他物品的移走	35
10.1 开始运营	35
10.1.1 试运营	36
10.1.2 正式运营	36
10.2 供水水质标准	36
10.3 项目运营内容	36
10.3.1 水质监测	37
10.3.2 供水设施维护	37
10.3.3 供水设备维护	37
10.3.4 自动化系统维护	37
10.3.5 安全运营维护	38
10.4 项目设施维系与改造	38
10.4.1 日常保养维护	38
10.4.2 固定资产投入	38
特许经营区域外的自来水管网新增投资遵循“谁投资谁受益”的原则，具体事宜届时由实施机构和项目公司另行协商。	
10.4.3 大修计划、大修实施及大修费用的支付	38
10.4.3.1 大修计划	38
10.4.3.2 大修实施	39
10.4.3.3 大修费用的支付	39
10.5 运营维护要求	39

10.5.1 乙方的主要责任	39
10.5.2 运营、维护和修理记录	40
10.5.3 监督与检查	40
10.6 运营维护手册	40
10.6.1 运营维护手册的编制	40
10.6.2 运营维护手册的内容	40
10.7 暂停服务	41
10.8 水质超标	41
10.8.1 水源水质超标	41
10.8.2 供水水质超标	42
10.9 运营维护监管与报告	42
10.9.1 监管	42
10.9.2 报告	42
10.9.2.1 乙方应按照本协议的约定，按甲方的要求如实向其履行如下报告义务，包括但不限于以下内容：	43
10.9.2.2 日常运营报表的内容应包括：	43
10.10 运营期违约及处理	43
10.10.1 甲方违约情形及处理	43
(1) 未提供必要的运营条件	43
(2) 擅自介入	43
(3) 违反项目排他性约定	43
(4) 其他违约情形	44

10.10.2 乙方违约情形及处理运营期内发生下列情形，视为乙方违约：	44
10.11 应急供水处置	45
12.1 使用者付费收入	45
12.2 使用者付费收入的收取	45
12.3 供水价格	46
12.3.1 城镇自来水价格	46
12.3.2 农村供水价格	46
13.1 调价机制	46
13.2 调整程序	47
13.3 运营期补贴	47
14.1 绩效评价主体	47
14.2 绩效评价方式	48
14.3 绩效评价程序	48
14.3.1 下达运营评价通知	48
14.3.2 制定运营评价工作方案	48
14.3.3 组织实施运营评价	48
14.3.4 编制运营评价报告	48
14.3.5 资料归档	48
14.3.6 评价结果反馈	49
14.4 评价指标	49
14.5 第三方原因影响绩效评价	49

14.6 绩效评价结果及应用	49
14.6.1 供水厂运营评价结果应用	49
14.6.2 其他说明	50
15.1 移交委员会和移交程序	50
15.1.1 移交委员会	50
15.1.2 移交程序	50
15.2 移交范围	50
15.3 移交验收	51
15.4 备品备件	51
15.5 保证期	52
15.5.1 移交日项目的状况	52
15.5.2 未能修复缺陷或损害的赔偿	52
15.6 相关担保、保证及保险凭证的转让	52
15.7 技术转让	52
15.8 相关合同期限及责任承担	53
15.9 移走乙方相关的物品	53
15.10 风险转移	53
15.11 移交费用和批准	54
15.12 项目提前终止时的移交	54
15.13 本协议移交后的效力	54
15.14 移交违约和处理	54
16.1 项目履约保函	55

16.2 履约保函基本要求	55
16.3 履约保函提取	55
16.4 恢复履约担保能力	55
16.5 不当扣除履约保函	55
16.6 履约保函的解除和退还	56
17.1 运营条件保障	56
17.1.1 政府提供的运营条件	56
17.1.1.1 配套安排	56
17.1.1.2 保障措施原则	57
(1) 协调保障	57
(2) 政策保障	57
(3) 遵守法律法规	57
(4) 不干预	57
17.2 原水水费	57
17.3 水源地安全	58
17.4 甲方提供的其他保障	58
18.1 公众知情权	58
18.2 监督形式	59
18.3 投诉及信息公开	59
19.1 应投保险种	59
19.2 乙方的投保义务	59
20.1 不可抗力	60

20.1.1 不可抗力事件的定义	60
20.1.2 对乙方的例外	60
20.1.3 对甲方的例外	60
20.1.4 通知	61
20.1.5 损失承担原则	61
20.1.6 减少损失的责任与补救义务	61
20.1.7 不可抗力情形下项目设施的运维义务	61
20.1.8 不可抗力结束后的继续履行	61
20.1.9 不可抗力事件的处理	62
20.1.9.1 恢复	62
20.1.9.2 不可抗力造成损失	62
20.1.9.3 不可抗力造成终止	62
20.2 情势变更	62
20.2.1 情势变更事件	62
20.2.2 协商程序	62
20.2.3 优先适用	63
20.3 法律变更	63
20.3.1 一般性法律变更	63
20.3.2 特定的法律变更	64
(1) 特定的法律变更	64
(2) 特定法律变更的处理	64
21.1 违约及赔偿	65

21.1.1 违约处理	65
21.1.2 违约通知	65
21.1.3 不减免和影响的事项	65
22.1 甲方发出的终止	65
22.2 乙方发出的终止	66
22.3 法律变更或政府行为导致的终止	66
22.4 不可抗力造成的终止	67
22.5 协商一致终止	67
22.6 终止意向通知和终止通知	67
22.6.1 终止意向通知	67
22.6.2 终止通知	67
22.7 终止的后果	68
22.8 终止后的补偿	68
22.9 继续有效	69
23.1 协议的变更	69
23.2 协议的转让	70
23.2.1 甲方的转让	70
23.2.2 乙方的转让	70
24.1 项目协调委员会	70
24.2 诉讼	71
24.3 争议解决期间的继续履行	71
24.4 继续有效	72

25.1 文件权利及保密	72
25.1.1 对文件的权利	72
25.1.1.1 甲方的文件	72
25.1.1.2 乙方的文件	72
25.1.1.3 遵守规定	72
25.1.2 保密	72
25.2 通知	73
25.3 适用法律	74
25.4 协议文字	74
25.5 协议生效与份数	74
25.6 协议附件	74
附件：1 绩效评价指标	76
附件 3：人员安置方案	2
（三）企业编制人员（116 人）	4
1. 工作关系性质	4
2. 工资收入保障	5
3. 社会保险待遇	5
4. 人员数量	5
（四）福利待遇保障	5
四、其他事项	5
五、工作保障	5

第一条 定义和释义

1.1 定义

除本协议另有约定外，下列术语应具有本款所指的含义：

1.1.1 协议/本协议：指由甲方与乙方就本项目签署的《临漳县城乡供水一体化项目特许经营协议》，包括全部附件以及日后签署的本协议之补充协议和附件，均视为本协议的组成部分。

1.1.2 初步协议：指甲方与钱江硅谷控股有限责任公司签订的《临漳县城乡一体化特许经营项目特许经营初步协议》。初步协议持续有效，且有效期不短于本协议。

1.1.3 项目/本项目：指临漳县城乡供水一体化特许经营项目。

1.1.4 项目设施：指与本项目运营管理相关的设施，包括但不限于供水设备资产、设施资产、配套供水管网等固定资产。

1.1.5 甲方或实施机构：指临漳县水利局，即本项目中临漳县人民政府授权确定的项目实施机构。

1.1.6 乙方/项目公司：指中水（临漳）水务有限公司，即钱江硅谷控股有限责任公司与临漳县城发水务有限公司根据中国法律合资成立的特殊目的公司。

1.1.7 政府方：指临漳县人民政府及其组成部门的统称，包括实施机构。

1.1.8 政府部门：指中华人民共和国政府的组成部门。

1.1.9 特许经营者：指钱江硅谷控股有限责任公司。

1.1.10 特许经营权：指乙方负责本项目设施的运营维护，并享有获取使用者付费收入的独家排他权利。

1.1.11 特许经营方案：是指由甲方编制并经邯郸市发展和改革委员会审核通过的《临漳县城乡供水一体化项目实施方案》。

1.1.12 使用者付费收入：指乙方在本协议所规定的特许经营范围

内独家使用项目设施从事经营活动业务取得的经营性收入，主要为供水水费收入。

1.1.13 日常维修维护：指为维持供水设施原有设计功能及服务质量标准，由项目公司周期性实施的预防性养护、小规模缺陷修复及常规设备更换作业，此类作业不改变设施结构性能、不延长资产使用寿命且无需中断正常供水服务。主要包括：检查设备的紧固件、润滑油、密封件等；更换磨损的零件；清洗或更换滤网等。

1.1.14 大修：是指对设备、构筑物、建筑物及供水管网等系统进行的系统性修复工程或全面的解体检查和修理，目的是彻底消除设备设施的重大缺陷和隐患，以维持、恢复或提高设备设施性能的检修工作。大修工作内容包括但不限于：对设备的全部或大部分部件进行解体；修复基准件，更换或修复全部不合格的零件；修复和调整设备的电气及液、气动系统等，全面消除修前存在的缺陷，恢复设备的规定功能和精度。

1.1.15 大修费用：本项目中，原值低于 4 万元的设备、构筑物、建筑物发生的单次修理费用以及单次维修供水管网金额低于 3 万元的，由乙方承担；原值在 4 万元以上的设备、构筑物、建筑物发生的单次修理费用金额超过下表标准的，以及单次维修供水管网金额在 3 万元以上的，视为大修费用，由甲方或政府方承担。

	原值	维修金额超过标准为大修
设备、构筑物	4 万元 $\leq$ 原值 < 50 万元	≥ 3 万元
	原值 ≥ 50 万元	≥ 5 万元
供水管网	单次 ≥ 3 万元为大修	

1.1.16 重置：指供水设备、设施、管网等因达到设计使用年限、技术性报废或不可逆损坏时，实施的等效能替代设施建设行为。

1.1.17 更新改造：是指供水存量资产设计使用寿命年限之外的更

新、重置、技改优化或追加投资。在特许经营期内的，由政府方负责申请相应的专项资金予以解决。

1.1.18 履约担保：系支付履约保函。其中，支付履约保函，指乙方按照第 16.1 款的约定提交的、为担保其履行在本协议项下的项目运营管理、项目期满移交等义务。

1.1.19 正向移交：指甲方将项目特许经营权移交给乙方。

1.1.20 转让日/正向移交日：指甲乙双方按约定完成存量资产移交并签署《存量资产交接清单》之日。

1.1.21 正向转让期/正式移交期间：指自本协议生效之日起至甲乙双方按约定完成存量资产移交并签署《存量资产移交清单》之日止。

1.1.22 开始运营日：指项目特许经营权正向移交日的次日。

1.1.23 移交日：指本协议期满终止或提前终止时，乙方按照本协议约定向甲方移交项目特许经营权的日期。

1.1.24 特许经营期/运营期：指自开始运营日起，至移交日止的期间。

1.1.25 试运营期：是指自转让日次日或乙方另行通知甲方的试运营之日起至试运营验收通过之日止的期间。

1.1.26 接收人：指在项目移交日负责接收乙方无偿、完整地移交项目特许经营权和相关权益的政府方指定主体。

1.1.27 适用法律：指中华人民共和国境内（香港特别行政区、澳门特别行政区和中国台湾地区除外）所有适用的法律法规、规章、地方性法规和政府部门颁布的所有技术标准、规范或其他适用的强制性要求，以及有法律约束力的其他规范性文件、有指导性的政策性文件、标准等。

1.1.28 法律变更：指在协议生效后颁布、修订、废止或重新解释的任何适用法律，导致甲方、乙方在本协议项下的权利义务发生实质

性变化。

1.1.29 政府行为：指甲方及其任何上级政府部门的国有化、征收及征用等行为。

1.1.30 批准：指为了使乙方能够履行其在本协议项下的义务和行使其在本协议项下的权利，乙方必须或希望从政府机关依法获得的所需要的任何许可、执照、同意、授权、批准、免除或相同及类似的合规性文件。

1.1.31 存量资产/项目资产：指与项目有关的所有资产，包括但不限于：

（1）供水设备资产、设施资产、配套供水管网等不动产特许经营权和土地使用权；

（2）主辅设备、备品、备件、工具等动产使用权；

（3）运营和维护记录、质量保证计划等文件。

1.1.32 终止意向通知：指双方按照本协议第 22.6.1 款向对方发出的通知。

1.1.33 终止通知：指双方按照本协议第 22.6.2 款向对方发出的通知。

1.1.34 生效日：指本协议甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日，若双方签署日期不一致以较晚日期为生效日。

1.1.35 运营日：指自开始运营日起算，每日从北京时间 9:00 时开始至次日北京时间 9:00 时结束的二十四小时期间。

1.1.36 运营月：指自开始运营日起算，运营期内任一个月的公历月份期间，但第一个运营月应在第一个运营日北京时间 9:00 开始，最后一个运营月应在合作期的最后一日北京时间 9:00 结束。

1.1.37 运营年：指自开始运营日起算，运营期内任一连续十二个月的公历年度期间，但第一个运营年应在第一个运营日北京时间 9:00

开始，最后一个运营年应在合作期的最后一日北京时间 9:00 结束。

1.1.38 谨慎运营惯例，指在中国的大部分供水厂运营者为运营类似于本项目的项目所采用或接受的惯例、方法和做法以及采用的国际惯例和方法。

1.2 解释

本协议中的标题仅为方便阅读参考所设，不应影响条文的解释。以下规定同样适用于对本协议进行解释，除非其上下文明确显示其不适用。在本协议中：

1.2.1 协议或文件，指包括经修订、更新、补充或替代后的该协议或文件；

1.2.2 “元”，指中国的法定货币单位“人民币”；

1.2.3 条款或附件，指本协议的条款或附件；

1.2.4 一方、双方、各方，指本协议中的一方或双方或各方，并且包括经允许的替代该方的主体或该方的受让人；

1.2.5 “包括”，指包括但不限于；

1.2.6 “以上”“以下”“以内”或“内”均含本数，“超过”“以外”均不含本数；

1.2.7 日、月、季、年，均指公历的日、月、季、年；

1.2.8 本协议并不限制或以其他方式影响甲方及其他政府部门行使其法定行政职权；

1.2.9 在本协议订立及履约过程中形成的与协议有关的文件均构成协议文件组成部分，并根据其性质按照第 1.2.10 款确定优先解释顺序；

1.2.10 本协议构成双方对项目的完全理解，属于本项目协议文件的重要组成部分。双方约定协议文件的地位和优先顺序如下：

(1) 《特许经营协议》及项目实施过程中形成的本协议的补充

协议或变更协议；

- (2) 本协议附件；
- (3) 《临漳县城乡供水一体化特许经营项目特许经营初步协议》；
- (4) 谈判备忘录；
- (5) 响应文件；
- (6) 采购文件；
- (7) 组成本协议的其他文件。

1.2.11 优先次序

(1) 前款所列文件构成本协议整体，互相补充，若有不明确或不一致之处，以前款所列次序在先者为准。

(2) 同一顺序中的文件有不同约定的，以日期在后的文件为准。但甲乙双方另有约定的除外。

1.2.12 协议附录，达成本协议过程中形成的以下附录，用于需要对本协议条款释义时参考：

(1) 甲方与特许经营者签署的初步协议即《临漳县城乡供水一体化特许经营项目特许经营初步协议》。

(2) 甲方与项目公司签署的《临漳县城乡供水一体化特许经营项目特许经营协议补充协议》。

(3) 特许经营者获得的中标通知书。

(4) 双方在本协议谈判阶段签署的备忘录或共同确认的会议纪要中未纳入本协议的内容。

(5) 特许经营者的投标文件（包括投标人在评标期间递交和确认并经招标人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，但不包括未被招标人接受的偏差意见）。

(6) 招标文件（含招标文件补充文件）。

(7) 《临漳县城乡供水一体化特许经营项目特许经营方案》。

第二条 声明与保证

2.1 甲方的声明与保证

2.1.1 甲方已获得签订本协议所必需的临漳县人民政府的正式授权及其他必要的同意和批准，有权代表临漳县政府签署并履行本协议。甲方具有与乙方签订和履行本协议的充分的法律权利、权力和授权，本协议一经签订，即对甲方和政府方具有完全的法律约束力。签订和履行本协议不违反甲方的授权文件和其组织规则中的任何内容或与之相冲突，也不违反任何适用法律的强制性规定或对其具有约束力的合同性文件或安排，也不会引致任何利益冲突。

2.1.2 甲方已合理审慎地编制在招标文件中提供的技术资料，其中关于存量项目地点、范围、规模、现状、土地供应方式等已经得到政府有权部门的审核或初步确认，甲方不承担因乙方直接使用或间接利用上述资料而导致失误或损失的责任，但甲方存在故意或重大过失导致的隐瞒或欺骗、重大失实或误导、重大不实披露情形的除外。

2.1.3 本项目存量资产的状况真实准确，甲方具有所有权或合法使用权。前期资料基本齐备，且不存在影响乙方正常运营使用的债权债务关系，并未被法院、行政机关及其他任何有关单位采取或将采取任何查封、冻结或强制措施，不存在与任何第三方的潜在纠纷或争议，也不存在被任何第三方主张权益的可能。

2.1.4 甲方承诺所声明与保证内容真实、准确、完整。

2.1.5 如果甲方在此所作的声明被证实在作出时存在实质方面的不属实，或在此所作出的保证在未来无法实现并且该等不属实声明和不能实现的保证严重影响本协议项下的项目的顺利进行导致乙方签订本协议的目的不能实现时，则乙方有权根据第 22.2 款的约定终止本协议。

2.2 乙方的声明与保证

2.2.1 乙方是依法正式成立的企业法人，具有签署和履行本协议条款和条件的法人资格、权利和能力；

2.2.2 乙方已根据适用法律和公司章程的规定取得签订和履行本协议所需的一切同意与批准。本协议一经签订，即对乙方具有完全的法律约束力，签订和履行本协议不会导致乙方违反适用法律、行政决定、生效判决或裁决的强制性规定，也不会导致乙方违反公司章程的约定和董事会决议，不会违反乙方与第三方合同的条款、条件和承诺，也不会引致任何利益冲突。

2.2.3 签署本协议之前，乙方已为自身的利益进行了必要的调查及检查，包括但不限于对项目资产进行细致而全面的检查、评估，充分知悉项目的现状和风险。

2.2.4 乙方具有从事本项目投资、运营和维护的条件和能力。

2.2.5 乙方承诺所声明和保证内容真实、准确、完整。

2.2.6 如果乙方在此所作的声明被证实在作出时存在实质方面的不属实，或在此所作出的保证在未来无法实现并且该等不属实声明和不能实现的保证严重影响本协议项下的项目的顺利进行导致甲方签订本协议的目的不能实现时，则甲方有权根据本协议第 22.1 款的约定终止本协议。

第三条 特许经营权内容

3.1 特许经营权授予程序及遵守

3.1.1 自本协议生效之日起，乙方在特许经营期内获得本项目特许经营权。

3.1.2 除本协议另有约定外，甲方不得变更或终止已经向乙方授

予的特许经营相关权利。前述行为如对乙方造成损失的，甲方应依照适用法律或本协议约定的条件和程序给予乙方相应的补偿，并承担违约责任。

3.2 项目合作范围

自生效日起，由乙方按照本协议约定负责存量项目设施的运营维护，项目合作范围内的全部存量项目设施，包括但不限于建构筑物、设备等全部项目设施及备品、备件等（详见《资产交接清单》）。

3.3 项目经营范围

本项目特许经营范围为 4 座供水厂（含 27 个供水站），具体为第一二三四供水厂和 27 个供水站。

第一供水厂和第二供水厂为城区供水的热备水厂；第三供水厂服务范围主要为临漳县城区和城区周边 38 个村；第四供水厂服务范围为临漳县 14 个乡镇。在特许经营期内，项目应满足供水普遍服务义务的要求，项目公司拥有一二三四供水厂及配套自来水管网的使用权，并负责自来水管网的日常维护。

对于每年新增不超过一百户（含）的住宅建筑所需的管道、水表及水表井的费用，将由项目公司负责，至于其他相关事宜届时由实施机构和项目公司另行协商。

3.4 特许经营实施方式

本项目为存量项目，采用特许经营模式中的 TOT（转让－运营－移交）方式进行运作。主要安排是：临漳县人民政府授权水利局作为项目实施机构，由水利局通过公开招标的方式选取特许经营者，与选定的特许经营者签署初步协议，并由临漳县政府授权临漳县城发水务有限公司作为政府方出资代表，在授权范围内与特许经营者共同成立项目公司（乙方），实施机构与项目公司签署《特许经营协议》，授

予项目公司经营本项目的权利，乙方在特许经营期内负责本项目的投资、融资、受让存量资产经营权、接收人员、运营、维护等工作；特许经营期限届满后，乙方将本项目设施及权益移交给甲方或县政府指定机构。项目公司向实施机构支付本项目资产经营权转让费，本项目的资产所有权归原产权单位所有。

3.5 项目特许经营权

甲方授予乙方在本项目特许经营期限内的以下权利：

3.5.1 乙方拥有根据本协议约定对本项目进行投资、融资、受让存量资产特许经营权、接收人员、运营和维护的权利。

3.5.2 乙方拥有特许经营期内依据本协议约定排他运营本项目和合法经营本项目资产的权利，并承担项目运营主体责任。乙方可将项目运营部分工作委托第三方机构实施，但不免除或减轻乙方应承担的运营主体责任。

3.5.3 乙方在特许经营期内有通过合法经营获得相关收入的权利。乙方收入来源主要包括售水收入和其他收入。

3.5.4 乙方应按照本协议约定的标准提供服务。

3.5.5 乙方不得擅自变更特许经营授权所明确的范围、项目内容和经营种类。凡是本协议未明确的特许经营相关权利，乙方必须经过甲方或县政府的书面许可方可行使。

3.6 特许经营期及期满处理

3.6.1 特许经营期

本项目特许经营期为 40 年，自开始运营之日起，至乙方完成项目资产移交之日止。

3.6.2 特许经营期的期限调整

3.6.2.1 双方在本协议约定的转让时间节点之前未能完成存量资

产转让，导致项目进入运营期延迟，按照实际延误时间相应延长特许经营期限。

3.6.2.2 因甲方移交的存量资产质量、性能无法满足运营需要或者试运营期间供水水质非乙方原因导致本项目在本协议约定的试运营期限内无法通过试运营验收的，应当按照实际超期时间相应顺延特许经营期限。

3.6.2.3 因出现本协议约定的以延长特许经营期的方式向乙方提供合理补偿等可以调整特许经营期限的情形，按约定相应调整特许经营期限。

3.6.3 特许经营期满的处理

本项目合作期限届满时，甲方有权依照届时适用法律规定选择特许经营经营者，如乙方在上述合作期限内履约记录良好，则在同等条件下可享有优先权。如甲方不再采用特许经营方式经营或乙方未能按照届时有效的程序被确定为特许经营经营者，乙方应向甲方无偿移交项目特许经营权及相关权利。

乙方应保证在合作期满时清偿其所有债务，解除在项目收益权及相关权益上设置的任何质押或担保。在合作期满后不论是否继续经营本项目，其债权债务均由乙方享有和承担，与甲方无关。

3.7 特许经营权的排他性

3.7.1 甲方保证本项目所涉存量资产不存在任何第三方的特许经营权或者其他妨碍乙方特许经营权的权益。

3.7.2 甲方保证本项目特许经营权的唯一性和排他性，在特许经营期限内不再授予其他企业相关特许经营权。

3.7.3 特许经营期内，甲方和政府部门不以任何方式将已授予乙方的本项目特许经营相关权利的全部或部分重复授予第三方，或者以任何方式减少特许经营授权的内容、妨碍乙方行使特许经营的相关权

利。

在本项目的特许经营相关权利受到第三方实质性妨碍时，甲方应推动政府方予以排除，但由于乙方原因导致的除外。

3.8 其他经营性业务

乙方优先保障公共供水且不超取水许可红线取水的情况下，甲方不干预乙方正常经营活动。

3.9 项目公司的经营范围、注册资本、股东出资方式、出资比例、利润分配方式

(1) 项目公司的经营范围以乙方营业执照经营范围为准。

(2) 乙方注册资本金为人民币 4,189.11 万元。

(3) 股东名称、出资方式、出资比例如下：

股东名称	出资方式	出资比例
钱江硅谷控股有限责任公司	货币	95%
临漳县城发水务公司	货币	5%

(4) 乙方股东利润分配方式：按照乙方章程及法律规定享有。

第四条 项目财务管理

4.1 项目投资结构

4.1.1 本项目特许经营权转让价款为人民币 139,637,000.00 元【壹亿叁仟玖佰陆拾叁万柒仟元】。

4.1.2 本项目的项目资本金为人民币 41,891,100.00 元【肆仟壹佰捌拾玖万壹仟壹佰元】，占总投资的 30%，自乙方成立之日起【90】日历日内，完成注册资本实缴。

4.1.3 本项目资本金以外的资金由项目公司负责筹措，项目公司

自行选择适宜的融资方式，融资产生债务全部由项目公司承担。

4.2 项目资金使用管理

在本协议生效日后，在不影响项目运营的前提下，县级以上审计机关应当依法对特许经营活动进行审计，乙方应予以配合。如违反规定，甲方有权进行保函扣除。

第五条 双方的基本权利和义务

5.1 甲方的权利和义务

5.1.1 本项目合作期间，甲方应严格按照合同执行，维护地方政府信用，保障本项目顺利实施。

5.1.2 在本项目全生命周期内，甲方应履行主管部门职责，按照部门联动、分工明确、协同推进等要求，与相关部门建立协调推进机制，推动规划、投资、价格、土地、金融等部门密切配合，保障本项目合作稳妥推进。

5.1.3 甲方应在政府权限和管辖范围内协助设立项目公司即本协议乙方，协助乙方依法履行项目投资管理程序，申请和办理有关项目投资、运营、管理等必需的行政许可和其他批文，以获得本项目所需的其他批准。

5.1.4 甲方与乙方签订《特许经营协议》，根据协议约定协调配合解决项目合作过程中出现的相关事宜。

5.1.5 本项目移交给乙方阶段，甲方应组建项目移交工作组，对移交资产进行性能测试、登记造册等，对本项目所涉相关授权文件及手续变更，甲方应会同相关单位及时办理手续变更及权利授权等。

5.1.6 本项目合作协议期始，甲方应按照协议约定的机制、流程和资产范围，将本项目所涉资产无抵押、无担保、性能完好地移交给乙方使用。

5.1.7 根据协议约定及供水行业政策规定，积极为本项目提供支持，按照行业统一规定支持本项目申请政府运营补贴，就本项目协助乙方依法申请国家或省市相关专项或奖励资金、相关税收优惠政策。

5.1.8 甲方如出现行政区划调整、地方政府换届、政府相关部门机构或职能调整、实施机构法定代表人/负责人变更等情形时，确保不影响本协议及特许经营协议正常履行。

5.1.9 甲方应维护乙方按协议约定对项目开展投资、融资、运营、管理等自主权，在保障项目质量和产出效果的前提下，鼓励乙方通过加强管理、降低成本、提升效率、积极创新等获得额外收益。

5.1.10 甲方应确保乙方根据临漳县人民政府或相关主管部门的批复获得本项目运营收费权。

5.1.11 根据本协议约定，在特许经营期满接收项目设施及权益。在特定情形下介入或接管项目，若甲方征收、征用本项目，依法或依约给予乙方公平合理的补偿。

5.1.12 甲方依据法律规定和本协议约定履行应由甲方承担的其他义务和责任。

5.1.13 运营期内，及时审核乙方提出的调价申请，履行协议约定的调价义务；及时审批乙方提报的本项目大修申请，确认并履行支付大修费用；及时审核乙方提出的重置及更新改造申请，确认并及时完成设施设备重置及更新改造。

5.1.14 甲方应在政府权限和管辖范围内主动采取有效措施依法组织开展非法取水行为的排查与关闭工作，确保本项目实施过程中涉及的地下水开采管控要求得到有效落实。

5.1.15 甲方依据法律规定和本协议约定履行应由甲方承担的其他义务和责任。

5.2 乙方的权利和义务

5.2.1 乙方作为本项目的项目法人，与甲方签署《特许经营协议》，具体负责项目接收、投资、融资、运营、管理、维护、移交等全过程工作。

5.2.2 乙方应做好资本金的筹措工作，保证注册资本金按协议约定出资到位。

5.2.3 根据法律及公司章程规定，乙方各股东方应遵守《特许经营协议》关于股权转让限制的约定。

5.2.4 乙方获得市场监督管理部门核发的《企业法人营业执照》之日起，享有在项目投资、运营服务、管理、维护、移交等全过程中全部的权利和义务。

5.2.5 乙方应保证治理机构设置和技术、管理、财务人员配置，具备足够的特许经营协议履约能力，满足项目运营管理的需要。

5.2.6 乙方应全面履行特许经营协议，应按法律规定或协议约定接受甲方履约监管，按适用法律、法规要求接受和配合相关政府部门对项目的行政监督管理。

5.2.7 在特许经营期内，经甲方书面同意，乙方可利用享有的项目收益和对项目持有的权益进行融资及再融资，但该等权利不得减损乙方负有的依照特许经营协议对项目进行运营的义务。有权按相关政策申请各级政府或政府部门提供的相关奖励、补贴或优惠政策。若甲方利用本项目申请国家专项资金或财政补贴，乙方应尽最大努力提供协助。

5.2.8 因公共利益或其他非乙方原因，乙方如需按甲方要求提供额外服务或发生其他情形导致乙方增加成本或造成损失的，乙方有权获得甲方或政府相应补偿。

5.2.9 对于每年新增不超过一百户（含）的住宅建筑所需的管道、水表及水表井的费用，将由项目公司负责；超出一百户（含）的住宅

建筑所需的管道、水表及水表井的费用，由政府方承担，优先委托乙方组织实施建设。其他相关事宜届时由实施机构和项目公司另行协商。

5.2.10 特许经营期届满或终止情形出现后，按照本协议约定将本项目及相关资料移交甲方。

5.2.11 按照甲方要求派驻专人到行政服务中心开展工作并安排专人处理因供水产生的投诉、信访等问题。

5.3 双方共同的权利和义务

5.3.1 协议任何一方遇到不可抗力事件，并因该不可抗力事件造成本协议不能履行或一方履行时必将遭受严重经济损失的，应在不可抗力事件发生后 15 日内书面通知对方，后续事宜由双方协商解决，但协议另有约定的除外。

5.3.2 未经对方事先书面同意，协议任何一方不得转让本协议项下的权利和义务，但本协议另有规定的除外。

第六条 项目前期工作及费用承担

6.1 项目前期工作

6.1.1 甲方负责开展的前期工作包括：

为保证项目顺利推进，甲方已开展选聘存量资产评估机构、特许经营项目咨询服务机构等项目前期工作所涉及的第三方机构。

6.1.2 前期工作的交接和相关责任约定：

甲方或其指定机构应在完成本协议第 6.1.1 条款所述前期工作后及时将相关工作成果移交给乙方。

6.2 前期工作费用的承担

前期工作费用，指政府方为开展本项目的前期工作所发生的费用。本项目前期工作费用由政府方承担。

第七条 土地使用权及项目设施的权属

7.1 土地使用的权利

7.1.1 本项目项目设施范围内土地使用权仍归属于甲方或政府方，乙方可在本项目合作期限内无偿使用（27个农村供水站的土地租金除外）。项目所涉土地所有权到期后，政府协调产权方按照土地管理相关规定办理土地到期使用问题，乙方协助办理相关手续。

7.1.2 甲方应确保特许经营期内本项目范围内土地不存在被第三方主张权利、被法院查封、强制执行等可能或实质影响本项目运营等情形。

7.1.3 因政府原因导致乙方无法正常使用该项目用地的，由此导致的费用、责任和风险由甲方承担；因第三方作为或不作为导致乙方在项目用地范围内的运营受到损害或妨碍的，费用、责任和风险由侵权人承担。

7.1.4 对于经营权转让日之前本项目场地上发生的环境污染，乙方不承担任何责任以及各种已经发生或可能发生的费用、赔偿等。乙方对于经营权转让日起本项目场地上发生的由乙方原因导致的或因乙方作为或不作为的行为而加重的环境污染依法承担相应责任。

7.2 土地使用的限制

未经甲方书面同意，乙方不得将项目用地用于本项目之外的任何其他用途，且不得对该等土地使用权以出租、出让、转让、抵押、质押或以其他方式设定权利负担。

7.3 甲方对项目场地的出入权

甲方以及有关政府部门在下列情形下，有权出入项目场地：

7.3.1 有权为了解运营维护情况或检查乙方履行本协议项下其他

义务的目的行使此项出入权；

7.3.2 本协议约定的其他出入的权利。

7.4 存量项目设施的权属

本项目转让标的为项目设施特许经营权，合作期内项目设施的所有权不发生变更。若在本协议合作期内，甲方按照适用法律或政府批文将项目设施的所有权划转或转让给第三方，该等转让不得影响乙方在项目合作期内使用该设施进行运营、维护并收取相应使用者付费收入的权利。

特许经营期内，甲方或政府使用财政资金对本项目进行新建或改造，新建或改造后的设施设备，乙方享有占有、使用、收益的权利，不享有处置的权利，资产的所有权归属政府。

7.5 项目设施获取和使用权利

本项目为存量资产项目，不涉及项目用地的获取。存量资产所涉用地随存量资产一并转由乙方使用，乙方不需就项目用地另行支付任何费用（包含但不限于城镇土地使用税及房产税），但乙方不得改变原有土地使用性质。政府方应确保存量资产所涉相关用地手续和工程验收手续完备，达到项目运营条件。

第八条 特许经营权转让

8.1 转让范围

8.1.1 转让范围

（1）原经营单位应向乙方转让本项目设施的特许经营权，包括对项目设施除处分权之外的占有、使用、收益、管理、运营和维护的权利。

（2）特许经营权不附带任何债权债务，原有债权债务仍由原经

营单位享有和承担。

(3) 项目设施：包括但不限于建构筑物、设备等全部项目设施及备品、备件等，具体以《资产交接清单》中确定的存量资产为准。

8.2 转让价款和付款方式

8.2.1 转让价款

乙方应支付给甲方或政府方指定机构的特许经营权转让价款为人民币 139,637,000.00 元（¥壹亿叁仟玖佰陆拾叁万柒仟元整）。

除法律法规、国家政策另有规定外，特许经营期内乙方无需为取得、维持本项目特许经营相关权利向甲方或政府或任何其他政府部门支付任何其他费用。

8.2.2 付款方式

本项目特许经营权使用费分笔支付。

8.2.2.1 首付款：金额 35,000,000.00 元（人民币叁仟伍佰万元整）满足下述条件后 15 日内支付：

(1) 甲方将本项目录入“全国投资项目在线审批监管平台-PPP 项目信息系统”中并能够查询到本项目信息。

(2) 本协议签署并生效。

8.2.2.2 第二笔款：金额 62,745,900.00 元（人民币陆仟贰佰柒拾肆万伍仟玖佰元整），满足下列条件后 15 日内支付：

(1) 双方签署完毕《存量资产交接清单》。

(2) 乙方收到本项目特许权使用费相关的银行贷款。

8.2.2.3 第三笔款：金额 41,891,100.00 元（人民币肆仟壹佰捌拾玖万壹仟壹佰元整）

(1) 开始运营之日起满 3 个月。

(2) 甲方完成乙方在试运营期内发现的应由其负责予以消缺、重整的事项。

8.3 付款程序

乙方向甲方支付本项目特许经营权转让价款，甲方收到款项后作为非税收入上缴至临漳县财政局。

甲方指定收款账户信息如下：

银行账号：50190001040020412

户名：临漳县非税收入服务中心

开户行：中国农业银行股份有限公司临漳县支行。

8.4 转让的效力

8.4.1 自本协议签订生效后，甲乙双方按约定完成存量资产移交并签署《存量资产交接清单》之日，转让日即为正向移交日。

8.4.2 特许经营权转让后，乙方享有项目设施除处分权之外的占有、使用、收益、管理、运营和维护的全部特许经营权利。

8.4.3 原经营单位运营、维护供水厂及其附属设施的权利和义务相应终止，但本协议或其他项目协议另行规定的权利和义务除外。

8.4.4 自正向移交之日起，存量资产和特许经营权对应的全部风险转移至乙方，但转让前已存在或转让前相关事项引发的债务纠纷、用工纠纷等责任，由甲方或其他相关方承担，造成乙方损失的，甲方承担相应赔偿责任，赔偿范围包括但不限于合同争议金额、利息、诉讼费、保全费、鉴定费、律师费、交通费等相关费用。

8.4.5 因乙方原因导致上述资产在使用过程中给第三人造成损害的，由乙方承担相应的赔偿责任，赔偿范围包括但不限于损失金额、利息、诉讼费、保全费、鉴定费、律师费、交通费等费用；若甲方及产权所有权人因此遭受损失的，有权对乙方进行追偿。

8.4.6 甲方和乙方应各自负责因转让特许经营权所可能产生的各自税费和开支，并应各自取得所需的上述转让的全部批准。

8.4.7 预存水费处理。截至特许经营协议生效日，收缴的应由乙方享有的全部预存水费应归属乙方所有，并于特许经营协议生效十（10）日内支付给乙方。

8.4.8 应收（欠缴）水费的处理。特许经营协议签订日之前的应收（欠缴）水费属甲方所有，若甲方委托乙方代收，可协商签订委托协议。

8.5 人员安置

人员安置相关工作依照双方签订的《人员安置方案》执行（见附件3）。

第九条 存量资产初始移交

9.1 成立移交小组

（1）甲方和乙方分别委派专业人员共同组建成立移交小组，转让更换为：移交小组应在本协议签订后五（5）日内成立并开展工作，具体负责与经营权转让、存量资产初始移交有关的资产清点、合同转让、运营交接以及其他必要的前期工作。乙方可委托第三方专业机构对移交资产质量进行评估。

（2）移交小组应制定详细的资产交接清单，明确每项资产的状况和移交情况，并经双方共同确认签字。

（3）甲方和乙方应对移交小组的工作予以配合与协助。

（4）移交小组至存量资产转让日解散。

9.2 商定移交程序

移交小组应商定移交的项目设施、备品备件の詳細清单和移交程序。移交程序应至少包括：

（1）甲方与乙方就所交接文档资料，按交接清单逐一核对，确

认无误签署交接确认书。

(2) 甲方自行完成必要的财务处理。

(3) 甲方应当积极配合，办妥管理权移交手续，并配合做好项目运营平稳过渡相关工作。

(4) 除本协议另有约定，本协议中甲方及乙方的其他权利、义务的履行，不得影响本项目的移交准备工作及移交工作。

9.3 存量资产移交范围

在经营权转让日，甲方应向乙方移交：本项目经营权对应的全部资产，以及相关运营手册、操作摘要、图纸、文件以及运营和维护项目设施所必需的技术资料。移交范围包括：

9.3.1 使用项目设施所占有土地的权利，存量资产的占有、使用和收益权；

9.3.2 甲方和转让方对项目设施的所有权益，包括：项目范围内的所有建筑物、构筑物、设施和设备；与项目设施的运营维护相关使用的所有设备、装置、备品备件以及其他动产等；与项目设施相关的所有尚未到期的保证、保险和其他协议的利益；

9.3.3 运营和维护项目设施所必需的技术文件和技术诀窍，以及乙方合理要求的包括但不限于项目立项、环评、初设、消防、竣工等资料原件、各项批复原件，与项目设施的使用或操作有关的软件、操作手册、操作摘要、运营手册、运营记录、设计图纸、文件、档案资料以及进入项目场地或与资产有关的所有钥匙、保安密码及其他一切物件，使乙方可以独立使用现状工艺持续运营本项目；

9.3.4 为移交项目设施的所有权所需的文件；

上述移交不应附带任何负债或违约、侵权责任，不应设置有任何抵押、质押等担保权益或产权约束，亦不得存在任何种类和性质的索赔权。所有与移交的设施、权益、文件等有关的负债、违约、侵权责任、

抵押、质押等担保权益、产权约束或索赔权，应由甲方和转让方全部清偿、赔偿或解除完毕。)

9.4 存量资产移交要求

(1) 存量资产应当权属清晰、权利完整无权利瑕疵，不存在抵押担保等权利限制，也不存在被人民法院查封、冻结、强制执行等司法限制的情况。

(2) 存量资产相关债务均已清理完毕，不存在任何债务负担，不存在与他人发生争议、纠纷的现实情况或可能性，也不存在被第三方主张任何权益的情况。

(3) 移交的存量资产质量合格、性能良好、运行效果稳定，现状工艺符合本协议约定且能够达到设计能力和标准，满足本项目运营需求。建构筑物外观质量与运营期绩效评价要求基本一致，满足运营及安全要求。场地、土地的面积、形状以及用途准确、清晰。所有设施、设备履历清晰，资料齐全，经验证，功能、状态符合当时运营要求以及各种模式的运行要求。设备能正常使用并满足运营需要；且根据既定正常的维修周期安排。移交的运营手册、维护及更新手册、设计图纸、文件和其他资料应能够满足项目设施的正常运营。移交应充分满足乙方运营需求，内容不限于本条约定。如果甲方移交时未能完整全面移交的，在特许经营期满乙方移交给甲方时，甲方也不得对乙方提出相关移交要求。

(4) 存量资产前期手续和资料齐全且完善，不存在未依法取得前期建设、运营所需审批或备案手续的情况。

(5) 对于在权属、债务负担、质量、性能、工艺、前期资料 and 手续等方面存在问题的存量资产，乙方有权拒绝予以接收，甲方应当及时予以解决，解除权利限制或债务负担，明确维保方案并承担维修责任、必要时重置资产予以替换，补充完善相关资料和审批手续。

(6) 关于项目上特种设备的移交（如涉及），甲方应及时向乙方移交《特种设备使用登记证书》、产品合格证、产品数据表、监督检验和定期检验报告以及其他相关证件。同时，甲方需配合乙方前往当地应急管理部门及时进行变更过户，办理特种设备所有权转移手续。

(7) 特许经营期内，如发现存量项目前期手续、资料缺失，甲方应当按照乙方要求及时补办相关手续、补充提供相关资料，并承担手续、资料缺失的一切责任。

(8) 甲方应将其或相关方拥有的，以及运营和维护本项目设施所需的所有技术、知识产权、软件，无偿移交给乙方，并确保乙方不会因使用该等技术、知识产权、软件而遭受侵权索赔。如果有关技术为第三方所有，甲方应确保相关方在与第三方签署技术授权合同时即与第三方明确约定，同意将技术授权合同转让给乙方。如果上述技术、知识产权和软件的使用权已期满，除非乙方明确拒绝，否则甲方有义务协助乙方以不高于此前取得此等技术和技术诀窍时所付出的代价取得这些技术和技术诀窍的使用权。

(9) 甲方应当协调相关方将所有承包商和供货商的尚未期满的担保、保证、保修、所有保险单、暂保险单和保险单批单等无偿转让给乙方，双方另有约定的除外。甲方应当将上述原始凭据的原件列出清单，双方签字后转让给乙方。同时，应当签订协议，将上述权益转让给乙方，并由甲方协调相关方负责向相应的承包商和供货商等履行该等权益转让的通知义务。

(10) 甲方和转让方应承担移交日前项目设施的全部或部分损失或损坏的风险，除非损失或损坏是不可抗力所造成的。

9.5 原有合同的解除和债权债务的清理

(1) 本项目所有原合同，应由甲方负责编制清单并将合同原件或复印件提供给乙方。

(2) 乙方根据项目运营需要,考虑是否与相关方重新签署合同。对于原合同,由甲方或相关方解除或继续履行,但不得对乙方或本项目运营造成任何不利影响。

(3) 原有合同中原有债权债务应由甲方或其他相关方享有和承担,与乙方无关。因原有合同的履行产生的纠纷,由甲方负责处理,对乙方造成损失的,应当向乙方承担赔偿责任,赔偿范围包括但不限于合同争议金额、利息、诉讼费、保全费、鉴定费、律师费、交通费等相关费用。

(4) 甲方保证特许经营期内不对本项目资产设置任何新增的债权债务、担保关系。

9.6 其他物品的移走

(1) 转让期内,对于经转让小组确认属于甲方或其他相关方的、与本项目运营、管理和维护无关的全部物件(为进行性能测试、运营测试和验收转让资产所需的物件除外),由乙方书面通知甲方移走,甲方应在乙方指定期限内或者自收到乙方书面通知后十(10)日内从项目场地移走该物品。

(2) 如甲方未在上述期限移走上述物件,乙方可在书面通知甲方后将未移走物品移走并有权进行处理,因此产生的费用和 risk 由甲方承担,甲方或相关权利方无权再向乙方主张任何权益。

第十条 项目的运营维护

10.1 开始运营

本协议生效之日起 30 日内完成《存量资产交接清单》的签署,本项目自特许经营权移交后开始运营。开始运营日为项目特许经营权正向移交日的次日。

项目运营期包括试运营和正式运营两个期间。

10.1.1 试运营

试运营自开始运营日起至试运营验收通过之日止，试运营期 90 日。

非乙方原因导致在上述期限内试运营验收未通过的，特许经营期限按试运营验收通过延误期间相应顺延。

试运营验收通过的，应签署《试运营验收报告》。

非乙方原因导致试运营验收未通过的，乙方查明原因后由甲方负责限期内予以消缺、重整，如因存量资产质量、性能、工艺等存在问题，甲方负责及时予以维修、升级或置换，如因甲方配套运营条件落实不到位，甲方负责及时落实配套条件。消缺或重整完成后，项目继续试运营并重新验收直至验收通过。

10.1.2 正式运营

乙方应在项目试运营期内完成各项试运营工作，试运营期满并通过试运营验收双方应签署《试运营验收报告》，由甲方向乙方发出项目正式运营的通知，载明项目的“正式运营日”。

10.2 供水水质标准

在本项目水源水质达标的前提下，项目运营产出标准如下：

供水水质达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）的要求。运营期内，如遇国家法律对所执行的上述规定进行调整，双方另行协商约定。

10.3 项目运营内容

由乙方负责本项目合作范围内的项目设施的运营维护，具体运营内容包括水质监测，供水设施维护，供水设备维护，自动化系统维护和安全运营维护等工作。同时，乙方除具备网上缴费功能外，合理设

置营业网点，便于群众缴费。

10.3.1 水质监测

供水厂应设立厂级水质化验室，并应配备与供水规模和水质检验要求相适应的检验人员和仪器设备，还应负责检验原水、净化工序出水、检验出厂水、管网水水质和末梢水水质。乙方按照国家规定的要求对水质进行检测，出具国家认可的检测报告并及时报甲方备案。

10.3.2 供水设施维护

本项目的运营维护服务内容为临漳县 4 座供水厂内涉及的所有构建筑物、设备等以及上述水厂配套的供水管网，包括但不限于第一二三供水厂、第四水厂和 27 个供水站等以及上述水厂配套供水管网等运营维护工作。

具体内容包括供水厂供水设施取水、净化、出厂输水、厂区内污泥处理运输及最终处置等，对厂区内的建构筑物、设备进行运营、维护检修等。

输配水管网的日常巡视检查及管网设施的维护保养工作，如管道的检漏和修漏、附属设施和配件的养护和检修、管道的清垢和防腐、防止管网污染、事故抢修、翻修等。

供水服务相关的综合设施运营包括营业站点在内的与供水服务相关的综合设施运营。

10.3.3 供水设备维护

乙方应对水泵，电动机，变压器，高、低压配电装置等供水设备提供运营维护工作。维护工作应包含日常保养和定期维护工作。供水设备日常保养应由运行值班人员负责对设备进行经常性的保养和清扫灰尘。供水设备定期维护应由维修人员负责，并应每年定期进行专业性的检查、清扫、维修、测试。

10.3.4 自动化系统维护

乙方应对控制室，现场监控站，不间断电源及蓄电池，视频系统等自动化系统提供维护工作。自动化系统的运行维护和值班人员应严格执行相关的运行管理制度，保持自动化系统、设备完好与正常使用，保证机房和周围环境的整齐清洁。自动化系统的专责人员应定期对自动化系统和设备进行巡视、检查、测试和记录，定期核对自动化信息的准确性、完整性。

10.3.5 安全运营维护

乙方负责水质安全保障及供水相关的安全问题。如：

1. 应急供水设施、设备；
2. 供水相关的其他安全问题。

10.4 项目设施维系与改造

10.4.1 日常保养维护

合作期内，乙方负责项目设施的日常保养维护。如：1、输配水管网、水表及水表井（含井盖）的维修、维护。2、水厂内设施、设备的维修、维护。3、应急供水设施、设备的维修、维护。

10.4.2 固定资产投资

本项目范围内管网新建、改扩建及存量管网重置相关工程，项目范围内建筑物、构筑物、设备设施等资产的大修、改造、重置等资本化支出由项目资产所有方或政府方负责投资，投资完成后由乙方负责日常运营管理、维修维护。为便于乙方管理、节能增效产生的投资，甲方概不负责；特殊情况下，确需增加投资的，由甲方认定后增加投资。

特许经营区域外的自来水管网新增投资遵循“谁投资谁受益”的原则，具体事宜届时由实施机构和项目公司另行协商。

10.4.3 大修计划、大修实施及大修费用的支付

10.4.3.1 大修计划

正向移交当年，试运行期结束前，乙方向甲方报送本年度大修计划。以后每年 10 月份，乙方向甲方报送下一年度大修计划。甲方收到乙方大修计划后 7 个工作日内完成审批。若甲方对大修计划有异议，应在收到大修计划后 3 个工作日内书面通知乙方并说明理由，双方及时协商解决，最迟于收到计划后 7 个工作日内达成一致意见。甲方在收到大修计划后 7 个工作日内未提出书面异议的，视为同意大修计划。

甲方应将大修费用纳入部门年度预算，由县级财政予以保障。

10.4.3.2 大修实施

大修费用达到公开招标标准的，由甲方采用公开招标的方式完成大修；大修费用达不到公开招标标准的，为了保障生产安全和水质安全，由乙方按计划完成大修。

如遇突发紧急性大修事项，为保障供水安全稳定，乙方可在通知甲方并经甲方现场勘验后，立刻组织实施大修工作。

10.4.3.3 大修费用的支付

由乙方完成的大修事项，乙方向甲方及时报送费用结算单。甲方应于收到结算单后 20 个工作日内完成审批与支付。逾期支付的，甲方应按照一年期贷款市场报价利率向乙方支付延期资金成本。

10.5 运营维护要求

10.5.1 乙方的主要责任

(1) 在整个运营期内，乙方应当承担运营费用和 risk，负责管理、运营、维护项目设施。

(2) 乙方应确保在整个合作期内，始终根据下列规定运营维护项目设施：

1) 适用法律；

2) 运营维护手册以及与项目设施有关的设备制造商提供的一切有关手册、指导和建议；

3) 谨慎工程和运营惯例。

(3) 乙方应确保项目设施始终处于良好营运状态并能够以安全、连续和稳定的方式提供符合适用法律和本协议要求的服

(4) 试运营结束前，乙方须编制运营维护方案、运营维护手册，并报甲方备案。

10.5.2 运营、维护和修理记录

乙方应确保：

(1) 对项目运营、维护和修理的情况进行详细记录；

(2) 准许甲方在给予合理通知后在正常工作时间对其运营维护情况进行检查并查阅。

10.5.3 监督与检查

甲方有权派出监督员或者指定代表在任何时候进入项目场地，以监察项目设施的运营维护。但是，甲方监督员或其指定代表进入项目场地或乙方的办公场所不应不适当地干涉乙方对项目的正常运营维护工作。

10.6 运营维护手册

10.6.1 运营维护手册的编制

10.6.1.1 试运营结束前，乙方应根据适用法律、标准规范和谨慎运营惯例预测主要设备进行更新或重置的时点、设置更新或重置的标准及运营维护方案等，并编制供水厂、管网运营维护手册；运营维护手册报甲方备案。

10.6.1.2 运营维护手册在合作期内应根据供水厂、管网运营维护的实际情况随时进行修改、补充和完善，并报甲方备案。

10.6.2 运营维护手册的内容

10.6.2.1 运营维护手册应包括供水厂、管网进行定期和年度检查、日常运行维护、大修维护的程序和计划，以及调整和改进检验及维护

安排的程序和计划，并制定应对突发事件的应急预案。

10.6.2.2 运营维护手册应列明供水厂、管网正常运营所需的消耗性备品备件和事故抢修的备品备件。

10.6.2.3 运营维护应符合本项目适用法律和中国国家行业规范、标准的要求，保障供水厂、管网正常运行的生产管理制度、安全生产制度、水质检验制度。

10.7 暂停服务

10.7.1 因正常管理、运营和维护项目设施进行维护检修和更新改造等引起乙方计划内停水须实行事先报批制度，未经甲方书面批准，不得擅自停水或不达标供水。除不可抗力外，乙方不得无故停止项目的运营与维护工作。使用者反馈的问题或故障应及时解决，避免引起投诉或上访。

10.7.2 因发生意外事故等紧急情况或不可抗力须采取抢修维护紧急处理措施等引起乙方计划外必须停水，可以在采取紧急处理措施同时或之后及时向甲方报批。并按照造成意外事故的原因分清责任和费用承担主体，依法承担责任和费用。

10.7.3 因政策要求或甲方及政府方需要临时关闭或暂停项目运营的，甲方应向乙方发出书面通知，并启动临时关闭或暂停情形下的运营服务预案。乙方执行临时关闭或暂停运营后，双方可根据其实际影响情况商谈签订补充协议，明确给予乙方补偿或延长特许经营期限等内容。

10.8 水质超标

10.8.1 水源水质超标

10.8.1.1 运营日，若供水厂水源水质超出相应国家规范文件确定的规定标准，则被认定为水源水质超标。

10.8.1.2 若供水厂水源水质某项水质指标超标的，乙方应当立即报告甲方，同时按照国家规范文件确定的标准和要求及时对水源水质进行工艺调整，确保水质达标。如果因供水厂水源水质超标造成供水厂供水水质未达到国家规范文件确定的标准和要求，乙方不承担任何责任，由此导致乙方运营成本增加或因此受到政府部门处罚的，甲方应当按照乙方实际增加的成本、遭受的损失对乙方予以补偿。

10.8.2 供水水质超标

10.8.2.1 在供水厂水源水质达标的情况下，乙方应当保证本项目供水水质达到本协议约定的供水标准。

10.8.2.2 在供水厂水源水质达标的情况下，若供水厂供水水质主要指标超出相应国家规范文件确定的规定标准，则被认定为供水水质超标，乙方承担全部责任。

10.9 运营维护监管与报告

10.9.1 监管

10.9.1.1 政府部门或其授权机构按照适用法律规定对乙方或供水厂、管网进行的监督、管理和检查以及行政处罚，不受本协议约束，亦不构成乙方在本协议项下义务的免除。其对乙方或供水厂、管网监管时所形成的数据、报告和决定，可以作为甲方执行本协议所用，除非本协议另有约定。

10.9.1.2 甲方有权依据所有适用法律以及本协议对乙方以及供水厂、管网的运营进行监督、检验和评价。

- 1) 运行工况；
- 2) 安全生产；
- 3) 管道维护质量；
- 4) 报告制度。

10.9.2 报告

10.9.2.1 乙方应按照本协议的约定，按甲方的要求如实向其履行如下报告义务，包括但不限于以下内容：

- 1) 日常运营报表，以月度报告形式；
- 2) 临时报告；
- 3) 甲方合理要求的其他运营资料。

以上报告具体内容、表式及上报时间由甲方根据监管的需要予以确定。

10.9.2.2 日常运营报表的内容应包括：

- 1) 供水水量、供水水质、供水水压；
- 2) 运营维护手册中日常运行维护的内容。包括但不限于：供水厂及管网的设备运转率、设备完好率、设备检修情况、限停产记录、事故抢修等数据；

3) 发生特殊或紧急情况（包括但不限于发生不可抗力、发生事故、供水水质不达标、未能或将不能按批准的计划方案进行暂停）时，乙方应提交临时报告；

- 4) 乙方应于每月根据上级工作需要向甲方报送运行管理月报。

10.10 运营期违约及处理

10.10.1 甲方违约情形及处理

下列行为视为甲方违约：

- (1) 未提供必要的运营条件

甲方未能按约定提供必要的政策支持、资源保障，未履行自己的审批职责，导致乙方无法正常运营。

- (2) 擅自介入

甲方违反本协议擅自行使介入权的，或临时接管超过规定时间。

- (3) 违反项目排他性约定

甲方未能有效维护乙方基于本协议所获得权利的独占性及排他

性，对乙方的权利造成严重妨碍。

（4）其他违约情形

除上述情形外，甲方未履行本协议项下的运营期间的义务构成对本的实质性违约，并且在收到乙方说明其违约并要求补救的书面通知后六十（60）日内仍未能补救该实质性违约。

甲方发生本条约定的违约情形的，乙方有权向甲方发出书面通知要求其改正，甲方未在规定期限内予以改正的，乙方有权要求甲方相应顺延项目合作期限。如甲方逾期改正超过三十（30）日，则乙方有权提出提前终止协议。

10.10.2 乙方违约情形及处理运营期内发生下列情形，视为乙方违约：

1) 因乙方原因导致项目未能按期开始运营的；

2) 乙方擅自停运的；

3) 乙方未按照本协议约定以及谨慎运营惯例对项目运营进行管理、监督和检测，导致运营质量未达到协议约定标准的。

乙方发生本条约定的违约情形的，甲方有权向乙方发出书面通知要求其改正，乙方未在规定期限内予以改正的，甲方有权要求乙方承担违约金，违约金按以下标准计算：

（1）试运营结束后未按期开始正式运营，每日违约金为伍万元（¥50,000），甲方有权扣除或提取履约保函项下的相应金额，累计违约金总额不超过履约保函金额。

（2）未经甲方事先书面同意，乙方擅自停运的，每日违约金为伍万元（¥50,000），甲方有权扣除或提取履约保函项下的相应金额，累计违约金总额不超过履约保函金额。如一个运营年内出现擅自停运持续超过五（5）日或累计达十（10）日的，则甲方有权提前终止本协议。

(3) 运营质量未达到《运营维护手册》约定标准的，乙方应在规定期限内予以改正，逾期未改正每日违约金为伍万元（¥50,000），甲方有权扣除或提取履约保函项下的相应金额，累计违约金总额不超过履约保函金额。如乙方逾期改正超过三十（30）日，则甲方有权提前终止本协议。

10.11 应急供水处置

乙方在运营期间应当编制应急供水预案并报甲方备案。涉及启用备用水源的，在启用备用水源前应向甲方书面报备，经甲方书面同意后方可启用（因需紧急供水的特殊情况除外）；备用水源的启用不得违反相关规定。

第十一条 股权变更限制

自项目公司成立之日起三（3）年内，项目公司股东不能转让项目公司股权；运营期满三（3）年后，经实施机构书面同意，项目公司股东可以将其持有的股权转让给其他股东（具有优先权）或其他单位。但受让方应满足《特许经营协议》约定的技术能力、财务、信用、运营经验等基本条件，并以书面形式明示，在其成为项目公司股东后，督促并确保项目公司继续承担《特许经营协议》项下的义务。

第十二条 计费与支付机制

12.1 使用者付费收入

乙方获得的收益为使用者付费收入，主要来源于：

向服务范围内的使用者提供供水服务及其他涉水相关服务等，获得售水收入和其他收入（不得改变用水性质）。

12.2 使用者付费收入的收取

乙方有权依据本协议所规定的经营范围独家使用项目设施从事经营活动业务取得经营性收入（即使用者付费收入），即为项目用水用户支付的水费，合作期内由乙方负责向用户收取水费。

12.3 供水价格

12.3.1 城镇自来水价格

根据《临漳县人民政府办公室关于印发临漳县城区居民用水阶梯水价制度实施方案的通知》（临政办字〔2016〕14号）及《临漳县人民政府关于印发临漳县南水北调终端水价调整方案的通知》（临政字〔2017〕31号），居民生活用水水价为 3.08 元/m³，非居民生活用水为 5.23 元/m³，特种行业用水为 26.3 元/m³。其中水资源税为 0.2 元/m³，则不含水资源税的居民生活用水水价为 2.88 元/m³（不含水资源税），非居民生活用水为 5.03 元/m³（不含水资源税），特种行业用水为 26.1 元/m³（不含水资源税）。

12.3.2 农村供水价格

根据《临漳县人民政府关于对农村居民生活用水价格的批复》（临政规〔2018〕4号），全县农村居民生活用水价格 2.3 元/立方米（含水资源税 0.2 元/立方米），则全县农村居民生活用水不含水资源税价格为 2.1 元/m³。

第十三条 调价机制

13.1 调价机制

13.1.1 建立水价调整机制

按照《城镇供水价格管理办法》（第 46 号令）和河北省发展和改革委员会、河北省住房和城乡建设厅《河北省城镇供水价格管理实施细则》（冀发改价调规〔2022〕4号）的要求，考虑准许成本加合

理收益。按照国家或上级定价部门要求进行成本监审，成本包括项目公司自投固定资产折旧费、无形资产摊销和运行维护费，动力费、材料费、修理费、人工费、财务费用、其他运营成本等。

13.1.2 水价调节同时应结合《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（2024 年第 17 号令）与《国务院办公厅转发国家发展改革委、财政部〈关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见〉的通知》（国办函〔2023〕115 号）中明确的价格调整与运营绩效评价挂钩等原则，在水价调整前应进行运营绩效评价，另外价格调整的相关条款建议征求价格主管部门意见。

如水价无法覆盖项目公司成本加合理收益，应按照 13.1.1 条款的方式进行水价调整。

13.2 调整程序

运营期内，按照国家或上级定价部门要求进行成本监审，成本监审的起始年为项目公司正式运营满 1 年的当年。

乙方根据成本监审情况，向甲方提交调价申请，由价格主管部门审核并报县政府同意，启动水价调整程序。

13.3 运营期补贴

按照适用法律、法规、行业性规章、国家政策规定、项目所在地政府及有关部门规定，乙方按统一规定享有运营期行业补贴（如有）。甲方或有关部门应按规定向乙方及时支付上述行业补贴。

第十四条 项目绩效评价

14.1 绩效评价主体

甲方根据《特许经营协议》约定，在项目执行阶段结合项目运营目标和指标体系开展项目运营评价。项目公司应做好项目运营、移交

等工作的日常管理和信息记录，积极配合开展项目运营评价工作，并对所提供资料和信息真实性、完整性、有效性负责。

14.2 绩效评价方式

项目特许经营期内运营评价每1年开展一次。甲方委托第三方对项目公司进行运营评价，甲方应提前通知项目公司运营评价时间，根据《评价指标表》（见附件1），对供水厂进行现场运营评价。

14.3 绩效评价程序

14.3.1 下达运营评价通知

下达运营评价通知。实施机构确定运营评价工作开展时间后，应至少提前10日通知项目公司及相关部门做好准备和配合工作。

14.3.2 制定运营评价工作方案

甲方应根据政策要求及项目实际组织编制运营评价工作方案，内容通常包括项目基本情况、运营目标和指标体系、评价目的和依据、评价对象和范围、评价方法、组织与实施计划、资料收集与调查等。

14.3.3 组织实施运营评价

甲方根据运营评价工作方案对项目运营情况进行客观、公正地评价。通过综合分析、意见征询，区分责任主体，形成客观、公正、全面的运营评价结果。对于不属于项目公司或项目公司责任造成的目标偏差，不应影响项目公司运营评价结果。

14.3.4 编制运营评价报告

项目运营评价报告应当依据充分、真实完整、数据准确、客观公正，内容通常包括项目基本情况、运营评价工作情况、评价结论和评价分析、存在问题及原因分析、相关建议、其他需要说明的问题。

14.3.5 资料归档

甲方将运营评价过程中收集的全部有效资料，包括运营评价工作

方案、实地调研和座谈会记录、调查问卷、运营评价报告等一并归档，并按照有关档案管理规定妥善管理。

14.3.6 评价结果反馈

甲方及时向项目公司和相关部门反馈运营评价结果。

项目公司对运营评价结果有异议的，应在 5 日内明确提出并提供有效的佐证材料，并向甲方解释说明并达成一致意见。无法达成一致的，应组织召开评审会，双方对评审意见无异议的，根据评审意见确定最终评价结果；仍有异议的，按照合同约定的争议解决机制处理。

14.4 评价指标

参考行业相关规范，运营评价指标主要包括项目运营维护、安全管理、社会影响、生态影响、可持续性等内容，具体标准在上述内容基础上进行细化，详见附件《项目运营评价指标》。

14.5 第三方原因影响绩效评价

因第三方原因影响绩效评价结果的，乙方有权向甲方或绩效评价主体就有关事宜提出书面报告，甲方或绩效评价主体应在收到书面报告后十（10）日内做出处理。如确属第三方原因造成的，且乙方已为避免此种情形尽到合理努力的，则甲方或绩效评价主体应及时对绩效评价结果予以调整。

14.6 绩效评价结果及应用

14.6.1 供水厂运营评价结果应用

每个供水厂的运营评价满分为 100 分。运营评价得分低于 80 分时，期限 1 个月整改到位；运营评价得分低于 60 分时，约谈项目公司法定代表人并在 1 个月内整改到位。如果拒不整改或者连续 2 个年度运营评价得分都在 60 分以下，并且项目公司约谈整改不能达到整改目标，实施机构有权提出终止协议。

14.6.2 其他说明

本运营评价办法中未明确的部分，按照运营评价期内国家、河北省相关法规规范执行。运营评价期内，因国家、河北省相关法规规范调整，或因项目具体实施情况发生变化，须对本评价办法进行调整的由本项目实施机构对本办法进行修订。

第十五条 项目期满移交

15.1 移交委员会和移交程序

15.1.1 移交委员会

合作期限届满十二(12)个月前，甲方和乙方应成立移交委员会，由乙方两(2)名代表、甲方两(2)名代表(包括至少一名接收人的代表)、双方共同确定的其他机构或专家两(2)名代表组成。移交委员会应定期或不定期举行会议，商定具体移交方式、移交程序和移交要求。

15.1.2 移交程序

15.1.2.1 移交委员会应在移交日六(6)个月前会谈并商定移交项目设施清单(包括备品备件の詳細清单)和移交程序。

15.1.2.2 乙方应根据移交委员会要求提供移交所需必要的文件、记录、报告等数据，作为移交时双方的参考。

15.1.2.3 除本协议另有约定外，双方在完成项目特许经营权移交程序前，均应继续履行本协议项下的义务。

15.2 移交范围

在移交日，乙方应向接收人无偿、完整地移交项目资产和相关权益。移交的范围包括：

15.2.1 项目特许经营权及供水、管网等项目设施；

15.2.2 本项目土地的占用、使用权；

15.2.3 甲方可以合理要求的，且此前乙方未按照本协议约定交付的运营、维护、修理记录、移交记录和其他资料，以使其能够直接或通过其指定机构继续本项目的运营；

15.2.4 与本项目设施使用相关的机器、装置、零部件、备品备件、化学品以及其他动产；

15.2.5 运营维护本项目设施所要求的所有技术和技术诀窍、知识产权等无形资产（包括以任何许可方式取得的，乙方不拥有相应知识产权的除外），其中就知识产权移交问题，双方另有约定的除外；

15.2.6 正在使用的各类管理章程和运营手册，包括专有技术、生产档案、技术档案、文秘档案、图书资料、设计图纸、文件和其他资料，以使本项目能平稳正常地继续运营；

15.2.7 所有尚未到期的质量和安全保证、保险和其他合同利益。

15.3 移交验收

15.3.1 在移交日之前，甲方应在接收人和乙方代表在场时对本项目进行移交验收。

15.3.2 如发现存在缺陷的，则乙方应及时修复。如任一方对是否达到移交标准有异议的，则由移交委员会聘请第三方机构进行评定，第三方机构的聘请费用由提出异议的一方预付，最后根据第三方机构的评定结果，由主张未被支持的一方来承担。

15.3.3 如果未能达到验收标准，且乙方不能自前次验收日起 180 日或双方同意的更长时间内修正任何上述缺陷，则甲方可以自行修正，由乙方承担风险和费用。甲方应有权从履约保函中支取费用以补偿修正上述缺陷的支出，但需将发生的支出详细记录提交给乙方。

15.4 备品备件

在期满移交日，乙方根据《存量资产交接清单》中正向移交环节甲方移交至乙方的备品备件，向接收人无偿移交相应的消耗性备件和事故修理备品备件。

15.5 保证期

15.5.1 移交日项目的状况

在移交日，乙方应保证本项目：

（1）处于良好的运营状况，无法律纠纷和瑕疵，得到良好维护，正常损耗除外；

（2）移交的资产和权益未设置有任何抵押、质押等权利限制或产权限制，亦不存在任何种类的索赔；

（3）符合本协议约定的安全和环境标准；

（4）符合本协议约定的移交标准。

15.5.2 未能修复缺陷或损害的赔偿

如果为符合本协议约定的标准所需进行的对本项目设施缺陷或损害的修复无法实施或不合理地增加负担或过于昂贵，则甲方有权因本项目的性能指标降低而获得补偿，甲方应有权从履约保函中支取费用实现上述补偿。

15.6 相关担保、保证及保险凭证的转让

在移交时，乙方应将所有承包商和供应商提供的尚未期满的担保及保证无偿转让给接收人，并且将所有保险单、暂保单和保险单批单等与运营期届满移交资产有关的其他担保、保证及保险凭证，全部转让给接收人。接收人应承担上述移交日后保险期间的保险费，若乙方已提前支付的，接收人应予以相应退还。

15.7 技术转让

15.7.1 乙方应在移交日，将届时使用的运营维护本项目所必须的

乙方享有所有权的所有技术和技术诀窍，无偿移交给甲方或政府方指定的接收人，并确保甲方或接收人不因此遭受损失。

15.7.2 如果该等技术和技术诀窍为第三方所有的，则乙方应当在第三方签署技术授权合同时即与第三方明确约定，同意在项目移交时将技术授权合同转让给甲方或者甲方指定的第三方。同时，乙方应当协助甲方或接收人按照实际使用费用取得这些技术和技术诀窍的使用权。双方另有约定的除外。

15.7.3 如果移交时项目运营所需的知识产权使用期限等已经届满或即将届满，乙方应当负责许可展期，或配合甲方办理完成相关知识产权的许可展期。

15.8 相关合同期限及责任承担

乙方在与第三方签订运营维护合同、设备合同及其他合同时，应使该等合同的有效期限届满日不超过本项目合作期限届满日。

如在移交日前，乙方需签订运营维护合同、设备合同及其他合同且该等合同在本项目合作期届满后仍为有效的，则乙方应在该等合同签订前报经甲方同意。未经甲方同意的，由乙方承担相应责任。

15.9 移走乙方相关的物品

除非双方另有约定，乙方应于移交日后三十（30）日内，自费从场地移走仅限于乙方员工的个人用品以及与本项目运营维护无关的物品，不包括移交清单所列的项目设备、备品备件、技术资料或者项目设施运营维护的必需物品。如果乙方在上述时间内没有移走这些物品，甲方在通知乙方后，可以移走并将物品转运至适当的地点以便安全保管。乙方应承担搬移、运输和保管的合理费用和 risk。

15.10 风险转移

乙方应承担移交日前项目设施的全部或部分损失或损坏的 risk，

除非损失或损坏是不可抗力或由甲方的违约所致。自移交之日起，项目设施损失的风险由接收人承担。

15.11 移交费用和批准

甲方及乙方应负责各自因移交和转让发生的费用。甲方应自费获得所有的批准或使之生效，并采取其他可能为移交和转让所必需的行动。如果乙方未按本协议约定的范围和内容进行移交，甲方为此发生额外支出或遭受损失的，甲方应有权从履约保函中支取费用。

与移交和转让有关的税费由甲方或接收人和乙方各自承担。

15.12 项目提前终止时的移交

合作期届满前项目提前终止，乙方向接收人移交项目的，双方参照合作期届满时移交的相关约定确定项目移交方式、移交程序和移交要求。

15.13 本协议移交后的效力

自移交日起，除本协议另有约定外，乙方在本协议项下的权利和义务即应终止，但双方于移交日前发生及未偿付的债务除外。

15.14 移交违约和处理

15.14.1 因甲方原因未完成移交的，构成甲方违约，由此增加的移交费用由甲方承担，如造成其他损失的甲方应当另行承担赔偿责任。

15.14.2 因乙方原因未按照本协议约定的时间和要求完成移交的，构成乙方违约，由此增加的移交费用由乙方承担，如造成其他损失的乙方应当另行承担赔偿责任。

第十六条 履约担保和保障

履约担保是指项目履约保函，具体约定如下：

16.1 项目履约保函

乙方应于本项目试运营通过后十二个月内向甲方提交本项目的项目履约保函，项目履约保函的金额为 500 万元（¥5000000.00），担保期自保函开具之日起至项目移交保证期结束。

16.2 履约保函基本要求

履约保函要求为不可撤销、见索即付型，保函受益人应为甲方。履约保函应当为正规金融机构开出的保函。

16.3 履约保函提取

甲方根据本协议约定兑取履约保函任何金额之前，应提前向乙方发出书面通知并告知甲方兑取的理由和拟兑取的履约保函金额。

16.4 恢复履约担保能力

如果甲方在项目合作期内根据本协议约定扣除履约保函项下的款项的，乙方应确保在甲方扣除后三十（30）日内，将履约保函数额恢复到本协议约定的数额，且应向甲方提供已足额恢复的相关证明。

乙方未在前述期限内恢复履约保函项下相应金额的，甲方有权发出催告，乙方应在九十（90）日内予以补足；乙方在前述期限内仍未补足的，则甲方有权扣除履约保函项下的余额，并有权提前终止本协议。

16.5 不当扣除履约保函

如果甲方扣除履约保函中的相应金额之后确定甲方属不当扣除，甲方应及时退还扣除的款项，并支付该款项自提取之日起至退还之日止的利息，利息按中国人民银行公布的同期同类金融机构人民币贷款基准利率计算。

若乙方对于甲方根据本协议的约定兑取保函内资金存在异议，则

应按照第十六条的约定予以解决。若乙方通过第二十四条的约定最终确定：

(1) 其原本不应向甲方承担任何赔偿责任；

(2) 甲方从保函内实际提取的资金超出了乙方基于本协议应承担的损失。

则甲方应根据协商结果或生效的法律文书将其原本不应提取的任何保函内的资金，连同截至实际偿还日该等不应提取的资金按照违约利率计算的利息，全额返还予乙方。

16.6 履约保函的解除和退还

履约保函有效期届满之日或本协议提前解除后的 30 日内，甲方应解除履约保函并将余额退还乙方，逾期退还应向乙方支付利息，利息按中国人民银行公布的同期同类金融机构人民币贷款基准利率计算。

第十七条 政府承诺和保障

17.1 运营条件保障

17.1.1 政府提供的运营条件

17.1.1.1 配套安排

(1) 保障乙方为特许经营服务范围内的唯一供水企业；

(2) 县政府应保障水源安全，并协助乙方保障水源可持续使用，如水源不可用，应及时安排其他水源保证供水；

(3) 当项目范围内水源不足需引入其他水源时，政府应无偿提供水源配套供水设施，并接入指定水厂；

(4) 落实项目水、电、气、热、通讯等外部条件，确保项目具备运营条件。除本次特许经营范围内移交乙方使用的管网资产外，本项目运营需使用的其余市政输配水管网作为政府配套，由乙方无偿使

用；

(5) 协助乙方积极争取相关优惠政策或上级财政补贴；

(6) 政府应按照《中华人民共和国水法（2016 年修正）》《关于进一步加强水资源节约集约利用的意见》（发改环资〔2023〕1193 号），水利部、自然资源部《关于印发全国地下水超采区划定成果的通知》（水资管〔2024〕349 号）切实关停违规自备井，公共供水管网覆盖范围内或者通过替代水源已经解决供水需求的区域内不再新批自备井，以保证水资源节水利用，保障乙方有序经营。

17.1.1.2 保障措施原则

(1) 协调保障

甲方及相关行政主管部门根据各自职责，负责本项目涉及的发改、财政、国资、税收、环境保护等管理和审批事项，为乙方提供相应的协调支持和保障。

(2) 政策保障

特许经营期内，甲方及相关行政主管部门根据适用法律和社会经济发展状况、城市发展及需求状况，给予乙方符合适用法律、政策规定的优惠政策。

(3) 遵守法律法规

政府将始终遵守所有适用法律规定及本协议约定的相关义务。

(4) 不干预

政府不干预项目设施的运营维护，除非本协议另有约定或为保护公共利益、公共安全以及履行其法定职责的需要而根据适用法律规定和本协议约定进行。

17.2 原水水费

特许经营期前五年，乙方每年承担原水水费 200 万元，其余原水水费由政府方承担。特许经营期第六年起至运营期结束，全部原水水

费由政府方承担。

17.3 水源地安全

(1) 政府应保障原水可持续使用，如上述原水水源水量不足，应及时安排其他水源保证供水。

(2) 保障水源地安全、确保水源地水质标准符合《生活饮用水水源水质标准》（CJ/T3020-1993）和《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）有关饮用水源标准的规定，如水源地水质不安全、不达标、被污染等原因导致水源地不可用，应及时安排、提供其他水质符合国家标准的水源地及相应供水配套设施保证供水。

(3) 当项目范围内水源地水源不足，需要引入其他水源时，甲方无偿提供其他水质符合国家标准的水源及相应供水配套设施，并接入乙方指定水厂。

17.4 甲方提供的其他保障

(1) 在特许经营范围内，新建的市政供水管网及其配套设施供乙方无偿使用。

(2) 甲方应按照《中华人民共和国水法》、发改委环资〔2023〕1193号《关于进一步加强水资源节约集约利用的意见》等规定，明确禁止在公共管网铺盖范围内开采自备井，切实关停违规自备井，以保证水资源节水利用，保障供水企业有序经营。

第十八条 公众监督

18.1 公众知情权

乙方应保障公众的知情权，接受社会监督，依法依规公开披露本项目相关信息，涉及国家安全和利益的国家秘密、影响公共安全和公共秩序的信息、应该保守的商业秘密除外。

18.2 监督形式

公众监督的实现形式，包括但不限于聘请公众监督员、公众问卷调查以及举行环境影响听证会、邀请公众代表参加中期评估等。

18.3 投诉及信息公开

社会公众及项目利益相关人发现项目存在违法、违约情形或公共产品和服务不达标准的，可向政府职能部门提请监督检查或向乙方提出投诉及意见；乙方应接受并妥善处理利益相关人的投诉和意见，利益相关人包括但不限于受本项目影响的组织或个人，并将对公众投诉的处理情况等相关信息予以公开。

第十九条 保险

19.1 应投保险种

乙方在充分评估项目投资和运营风险后，应根据中国保险法等相关法律和行政法规的规定，并结合项目的实际情况，购买项目合作期限内的保险险种。在合理的商业条件下，乙方应遵照可保风险均应投保的原则进行投保，并应将保险合同复印件交甲方备案。涉及的保险种类包括财产险（设备、设施及附属建筑物）。

19.2 乙方的投保义务

19.2.1 乙方应按照第 19.1 款约定的险种足额投保，维持保险合同在整个运营期内的有效性。

乙方应向甲方及时通报保险人的报告通知（如危险整改通知）并提交相应的副本，如果乙方未及时提供通知而造成保险单失效应承担违约责任。

第二十条 不可抗力

20.1 不可抗力

20.1.1 不可抗力事件的定义

任何一方由于出现不可抗力事件使该方无法全部或部分履行其本协议项下的义务时，该方应有权中止履行本协议项下的义务。不可抗力应包括但不限于下列事件：

20.1.1.1 雷电、干旱、火灾、地震、火山爆发、山崩、滑坡、水灾、暴风雨、海啸、洪水、台风或龙卷风等自然灾害；

20.1.1.2 流行病、饥荒或瘟疫；

战争行为（无论是否宣战）、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁或军事力量的使用、禁运、暴乱或民众骚乱、恐怖行为、军事演习或政变；

20.1.1.3 化学或放射性污染或核辐射；

20.1.1.4 全国性、地区性或行业性罢工；

20.1.1.5 在本项目土地使用权范围内发现考古文物、化石、古墓及遗址、艺术历史遗物及具有考古学、地质学和历史意义的任何其他物品。

20.1.2 对乙方的例外

在下述情况下，乙方不得声称不可抗力而中止履行本协议或作为其不履行协议项下义务的借口：

20.1.2.1 运营与维护承包商或任何其分包商迟延履行本协议；

20.1.2.2 项目的任何材料、设备、机器或零件的迟延交付或潜在的或明显的缺陷；

20.1.2.3 项目的材料、设备、机器或零件的故障或正常磨损。

20.1.3 对甲方的例外

在下述事件发生时，甲方不得声称不可抗力而中止履行本协议或

作为其不履行协议项下义务的借口：

20.1.3.1 第三方不配合甲方转让存量资产或甲方转让存量资产质量不合格或性能有缺陷或存在其他情形导致无法满足本项目运营需求；

20.1.3.2 因第三方原因导致水源水质、进水水质不达标；

20.1.3.3 政府对项目实行的没收、征用、充公或国有化；

20.1.3.4 政府实行的封锁、禁运、进口限制或配额限制；

20.1.3.5 不是由于乙方违约而引起的任何批准的取消，导致乙方不能继续履行本协议；

20.1.3.6 法律变更。

20.1.4 通知

声称受到不可抗力影响的一方应在知道不可抗力后三十（30）日内书面通知另一方，详细描述不可抗力的发生情况和可能导致的后果。

20.1.5 损失承担原则

发生不可抗力时，双方应各自承担由于不可抗力对其造成的费用损失。乙方有权根据该不可抗力的影响期间申请延长相应合作期。

20.1.6 减少损失的责任与补救义务

受到不可抗力影响的一方应努力减少不可抗力的影响。双方应协商采取合理的补救措施尽量减少不可抗力给各方造成的损失。声称受到不可抗力影响的一方在不可抗力消除后应尽快恢复履行本协议项下的义务。

20.1.7 不可抗力情形下项目设施的运维义务

发生不可抗力时，乙方仍应尽最大努力保证运营维护服务的持续。

20.1.8 不可抗力结束后的继续履行

不可抗力事件结束后，协议尚具备继续履行条件的，双方应继续履行协议并就风险责任分担进行协商，协商不成或已不具备继续履行

条件的，双方可依约终止本协议。

20.1.9 不可抗力事件的处理

20.1.9.1 恢复

在不可抗力事件停止或不再妨碍受影响方履行其在本协议项下的义务后，在实际可行的情况下，受影响方应尽快通知另一方。在通知发出后本协议应按照发生不可抗力事件前最后一刻的状况继续履行。

20.1.9.2 不可抗力造成损失

因不可抗力事件造成协议部分不能履行或部分不可修复，且无法通过保险获得足额赔偿，双方可协商基于公平原则对本协议进行变更，包括延长本协议约定的特许经营期。

20.1.9.3 不可抗力造成终止

如果任何不可抗力事件阻止一方履行其义务的时间自该不可抗力发生时起超过九十（90）日，双方应协商决定继续履行协议的条件或者同意终止协议。如果自不可抗力发生后一百八十（180）日之内双方仍不能就继续履行的条件或终止协议达成一致意见，任何一方有权给予另一方书面通知后终止协议。

20.2 情势变更

20.2.1 情势变更事件

本协议成立后，本协议的基础条件发生了在订立本协议时受影响一方无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行本协议对于本协议一方明显不公平的，受不利影响的一方可以与对方重新协商；在合理期限内协商不成的，受不利影响的一方可以根据争议解决程序请求变更或者解除本协议。

20.2.2 协商程序

发生情势变更事件后，受影响一方应在十五（15）日内通知另一方，告知其情势变更的发生事实以及对自己继续履行本协议造成的成本增加或收益减少的结果和计算方式。双方应首先协商在适用法律不禁止的前提下通过调整价格或特许经营期的方式对协议进行变更。如果自情势变更事件发生后一百八十（180）日内双方仍不能就继续履行的条件或终止协议达成一致意见，受影响一方可以根据本协议约定的争议程序请求变更或终止本协议。

20.2.3 优先适用

如任何事件同时属于情势变更情形或本协议其他条款中约定事项的情形，则对于该等情形下的处理，应优先适用本协议中有明确约定的该等其他条款。

20.3 法律变更

本协议所指的“法律变更”是指生效日期之后，新颁布、修订、废止或重新解释任何适用于项目的法律、行政法规、司法解释、部门规章、地方性法规、地方规章、规范性文件、政策，导致乙方的经济利益产生重大不利影响。

20.3.1 一般性法律变更

一般性法律变更指特定的法律变更以外情况的法律变更。在不违反特定的法律变更规定的情况下，如在本协议期间发生一般性法律变更，乙方应自负费用遵守该一般性法律变更。

但如下列情况的一般性法律变更对乙方的经济地位造成严重不利影响，导致特许经营者年经营成本增加超过前一运营年度10%的，则乙方有权要求甲方通过价格调整或延长特许经营期等方式使乙方的经济地位恢复至如同未受到法律变更的影响一般：

（1）税收和补贴规则变更，即适用于项目的税收优惠政策和补贴利益改变；

(2) 环境保护、职业病防护和安全生产等相关规范变更，例如环保、劳工、技术标准、规范等变动。

20.3.2 特定的法律变更

(1) 特定的法律变更

特定的法律变更指，相关条款属于以下情况的一项法律变更：

- a. 适用于本项目，而非普遍适用于相关规则制定者所辖行政区内所有同类项目；和/或
- b. 适用于乙方，而非普遍适用于相关规则制定者所辖行政区内所有同行业实体；和/或
- c. 系由政府方本级和/或下级政府部门及人民代表大会所颁布。

如已发生或即将发生特定的法律变更，则任何一方致沟通函于另一方表明对其可能造成后果的意见，并详述其对下述各项的意见：

- a. 对项目运营的任何必要变动；
- b. 是否需对本协议的条款进行任何变更，以适应特定的法律变更；
- c. 在实施任何有关的特定的法律变更期间是否需解除对某些义务的遵守；
- d. 因相关特定的法律变更导致的任何项目成本的预计变动、收益损失及资本支出的变化。

就每种情况，发出沟通函一方均应提出相关变动的全面具体的描述。

(2) 特定法律变更的处理

在收到任何一方发出的关于发生特定法律变更事件的通知后，双方应在可能的情况下尽快就上述第(1)项所述的问题，以及乙方可以减轻特定的法律变更所带来不利后果的任何方法进行讨论并达成协议。

如双方均认可，或经争议解决程序确定乙方因某一特定的法律变更需追加资本支出，则甲方应当通过上调供水服务费价格、延长特许经营期、给予项目扩建的优先权或执行行政复议决定或生效法院判决、仲裁裁决等方式使乙方的经济地位恢复至如同未发生该等变更一般。

第二十一条 违约赔偿

21.1 违约及赔偿

21.1.1 违约处理

任何一方不履行本协议项下义务或履行义务不符合约定的，且不存在法律规定或协议约定免责事由的，均构成违约。任何一方发生违约行为而使守约方遭受任何损害、损失、增加支出或承担额外责任的，守约方有权要求违约方承担赔偿责任，但前述赔偿不应超过违约方在签订本协议时预见或应当预见的损害、损失、支出或责任。

21.1.2 违约通知

任何一方违约时，守约方有权向违约方发出书面改正通知，要求违约方在收到通知后三十（30）日内改正其违约行为。

21.1.3 不减免和影响的事项

违约方对违约责任的承担并不能减免其在本协议下的其他任何义务。双方获得上述违约赔偿的权利不影响其在本协议项下的终止权。

第二十二条 协议终止

22.1 甲方发出的终止

下列任一事件发生时，甲方有权立即发出终止意向通知：

22.1.1 乙方在本协议第 2 条所作出的声明与保证被证明在作出时存在虚假或未兑现，且严重影响其履约能力；

22.1.2 乙方未能根据本协议约定提交履约担保并保持其有效的；

22.1.3 乙方被依法吊销营业执照、责令停业、清算或破产；

22.1.4 乙方出现的其他严重违约事项导致协议目的无法实现的。

22.2 乙方发出的终止

下列任一事件发生时，乙方有权立即发出终止意向通知：

22.2.1 甲方在本协议第 2 条所作出的声明与保证被证明在作出时存在虚假或未兑现，使乙方履行本协议的能力受到严重不利影响；

22.2.2 甲方违反本协议未能有效维护乙方基于本协议所获得权利的独占性及排他性，对乙方的上述权利造成严重妨碍；

22.2.3 就任何补偿和赔偿，在乙方提交符合要求的文件并且双方达成一致后报政府部门审批，政府部门在报批后的六十（60）日内不予批准，但甲方另行给予补偿的除外；

22.2.4 甲方违反本协议约定擅自行使介入权的，或临时接管超过规定时间；

22.2.5 甲方违反本协议的约定，在本项目合作期限和合作范围内，擅自撤销已授予乙方的特许经营相关权利或将本项目特许经营相关权利重复授予第三方，或其他实质性违反本协议排他性约定的情形；

22.2.6 甲方出现第 10.10.1 款约定的导致提前终止情形的；

22.2.6 甲方出现的其他严重违约事项导致协议目的无法实现的。

22.3 法律变更或政府行为导致的终止

如果在本协议生效日后，因法律变更及上级政府行为导致乙方部分或全部不能履行本协议项下主要义务，而此种变化和影响又不以甲

方的意志为转移，甲、乙双方应尽力就继续履行本协议进行协商。若不能达成一致，则一方可向另一方发出终止意向通知。

22.4 不可抗力造成的终止

当不可抗力事件阻止一方履行其义务的时间持续三十（30）日以上时，双方应协商决定继续履行本协议的条件或者终止本协议。如果自不可抗力发生后六十（60）日内双方不能就继续履行的条件或终止本协议达成一致意见，任何一方有权给予另一方书面通知后立即终止本协议。

22.5 协商一致终止

在合作期内，经各方协商一致可提前终止本协议。

22.6 终止意向通知和终止通知

22.6.1 终止意向通知

甲方或乙方按照本协议上述约定终止本协议时，应首先发出终止意向通知，表述引起发出该通知的合理详细的情况及拟提前终止本协议的原因。

在终止意向通知发出之后，双方应在九十（90）日内协商避免本协议终止的措施。在协商期间，双方应继续履行各自在本协议项下的除争议或因不可抗力而不能履行外的义务。

如果甲方和乙方就将要采取的措施达成一致意见，或者甲方或乙方在相应的协商期间或双方可能同意的更长时间内纠正了违约事件，终止意向通知即自动失效。

22.6.2 终止通知

在协商期届满之时，除非甲乙双方达成继续履行本协议的一致意见或导致发出终止意向通知的违约事件得到纠正，否则发出终止意向

通知的一方可以向另一方就此发出终止通知，本协议在终止通知载明的日期终止，本协议按照终止通知中载明的日期终止。

22.7 终止的后果

本协议终止后，双方在本协议项下不再有进一步的义务，但到期应付的款项除外；本协议的终止不影响本协议中争议解决条款和任何在本协议终止后仍然有效的其他条款的效力。

本协议提前终止后，双方应根据本协议的约定进行项目的移交，乙方有权按照本协议相关约定获得补偿。在项目移交前，乙方有权继续按照本协议的约定标准运营项目并按照本协议的约定标准获得收益，或在项目已无法运营的情况下基于诚实信用原则和谨慎运营惯例合理地对项目资产进行保管、维护和运行并自移交之日起由甲方承担此期间保管、维护和运行的合理成本和乙方的合理收益。甲方在支付补偿时，有权将乙方应当根据本协议承担的违约责任金额从应支付的补偿中进行扣除。

22.8 终止后的补偿

22.8.1 若本协议提前终止，甲方按照如下标准向乙方支付补偿金：

提前终止补偿金额计算标准

项次	提前终止情形	终止补偿金
一	甲方违约导致的终止	$110\%A+B$
二	乙方违约导致的终止	$90\%A-B$
三	不可抗力事件或法律变更导致终止	$(A-C-D)\div 2$

其中：

A—甲方收到的资产经营权转让费 $\times$ 项目剩余经营年限 $\div$ 项目合作年限；

B—项目提前终止前乙方前3年净利润总额（若负值则按0计）；

C—发生不可抗力情形时，乙方按《特许经营协议》约定投保情形下实际获得的保险赔款；

D—发生不可抗力情形时，因乙方投保不足，导致所获保险赔款无法使项目设施恢复到出险前的正常状态和价值的恢复性建设费用缺额部分。

特别说明：（1）乙方违约导致协议提前终止，若按照对应公式计算终止补偿金值为负数，则乙方应向实施机构支付本条所述负数的绝对值作为补偿金。

（2）若因乙方违约导致提前终止并按以上公式计付提前终止补偿金，则甲方不应再就同一违约事项追究违约责任。

（3）《特许经营协议》提前终止导致项目公司清算，遵照有关规定执行。

22.9 继续有效

本协议第 22 条终止和终止补偿的约定在协议终止后应仍然有效。

第二十三条 协议变更和转让

23.1 协议的变更

23.1.1 未经双方书面同意，任何一方不得对本协议进行单方修改或变更。

23.1.2 本协议任何修改、补充或变更必须经双方协商一致并签字盖章后方具有法律约束力。如果根据届时有效的适用法律的规定而需要政府有关部门审查批准的，则自政府有关部门审查批准之日起相应变更对甲、乙双方产生约束力。

23.1.3 本协议未尽事宜，由双方另行签署补充协议。

23.1.4 合作期内，如果本协议的任何条款不合法、无效或不能执行，则

- (1) 并不影响其他条款的效力和执行；
- (2) 双方应商定对不合法、无效或不能执行的条款进行修改，使之合法、有效、合理并可执行。

23.2 协议的转让

23.2.1 甲方的转让

(1) 甲方可将本协议或与本项目有关的其他协议项下的全部或部分权利或义务转让给本级人民政府指定的政府机构或部门，但受让协议的政府机构或部门应当具备：

- 1) 具有承担甲方在本协议及其他相关协议项下所承担的所有权利、义务和责任的能力和授权；以及
- 2) 承继并继续履行甲方在本协议及其他相关协议项下的义务。

(2) 除第 23.2.1 款第 (1) 项甲方的转让外，未经乙方事先书面同意，甲方不得转让其在本协议或与本项目有关的其他协议项下全部或部分的权利或义务。

23.2.2 乙方的转让

未经甲方事先书面同意，乙方不得就其在本协议或与本项目有关的其他协议项下的全部或部分权利或义务进行转让。经甲方书面同意情形下，受让方应当具备：

具有承担乙方在本协议及其他相关协议项下所承担的所有权利、义务和责任的能力和授权；以及

承继并继续履行乙方在本协议及其他相关协议项下的义务。

第二十四条 争议解决

24.1 项目协调委员会

24.1.1 自本协议生效日后三十（30）日内，双方应成立由两（2）名乙方代表、两（2）名甲方代表、双方共同推荐的其他代表两（2）名（若有）组成的项目协调委员会。任何一方均可在通知另一方后更换其指派的项目协调委员会成员代表。该委员会的所有决定均应得到委员会全体成员的一致通过。

24.1.2 协调事项

项目协调委员会应负责解决本协议或与本协议有关的争议。协调事项包括但不限于：

24.1.2.1 协调双方在项目设施运营方面的计划和程序；

24.1.2.2 在发生不可抗力影响项目运营时讨论应采取的步骤；

24.1.2.3 影响项目设施安全的事项；

24.1.2.4 为解决本协议项下的争议任命相关专家和专家小组；

24.1.2.5 其他双方同意的事项。

24.1.3 协商

因解释或履行本协议过程中产生的任何争议由项目协调委员会进行协商解决。项目协调委员会的一致决议对双方均有约束力。如项目协调委员会在争议发生之日起九十（90）日内无法协商解决，则应适用第 24.2 款的约定。

24.2 诉讼

如果争议未能根据第 24.1 款解决的，则除依法依规提起行政复议外，各方可依法将争议提交项目所在地人民法院，依法诉讼解决。

24.3 争议解决期间的继续履行

在争议提交项目协调委员会或者诉讼期间，各方应继续履行其在本协议项下的各项义务并继续享有其在本协议项下的所有权利，且不影响以后根据项目协调委员会作出的决定或法院作出的生效判决进

行最终调整。

24.4 继续有效

本协议第 24 条的约定，在本协议终止后继续有效。

第二十五条 其他约定

25.1 文件权利及保密

25.1.1 对文件的权利

25.1.1.1 甲方的文件

由甲方向乙方提供的文件和计算机程序及其他一切文件，或者主要在这些文件和计算机程序的基础上制作的文件和程序，应属于甲方的财产。这一规定适用于上述文件和计算机程序的所有复制件。这些文件、计算机程序或其复制件只能由乙方用于本项目之目的。除非甲方和乙方另有约定，否则这类文件、计算机程序或其复制件应在项目合作期结束之际移交给甲方。

25.1.1.2 乙方的文件

由乙方向甲方提供的文件和计算机程序及其他一切文件，或者主要在这些文件和计算机程序的基础上制作的文件和程序，应属于乙方的财产。这一规定适用于上述文件和计算机程序的所有复制件。这些文件、计算机程序或其复制件只能由甲方用于本项目之目的。除非甲方和乙方另有约定，否则这类文件、计算机程序或其复制件应在项目合作期结束之际移交给乙方。

25.1.1.3 遵守规定

双方应确保各自接触这些文件、计算机程序及其复制件的有关人员遵守本条款对文件的权利和保密的约定。

25.1.2 保密

任何一方或其员工、承包商、供应商、顾问获得的所有项目相关的材料和文件（不论是财务、技术或其他方面），未经另一方书面同意，在项目合作期内及合作期结束后的两（2）年内不得向第三方透露或公开，但下列情形除外：

25.1.2.1 在签署本协议同时或之前，一方已经通过合法渠道获取的有关信息；

25.1.2.2 在一方披露之前，已经公开或能够从公开领域获取的有关信息；

25.1.2.3 一方事先取得另一方同意或经另一方授权而公开的信息；

25.1.2.4 为本项目实施需要，甲方向相关政府部门或监管主体或顾问机构等提供的相关文件和信息；

25.1.2.5 根据适用法律及相关监管要求必须披露的文件或信息。

25.2 通知

25.2.1 本协议项下的通知应以中文书写，并通过特快专递、邮寄或电子邮件等方式按下列地址送至或发至各方：

甲方：临漳县水利局

地址：临漳县临漳镇永阳路9号政通大楼

邮编：056600

收件人：王佳杰

电子邮箱：

乙方：中水（临漳）水务有限公司

地址：河北省邯郸市临漳县曹魏大道路西

邮编：056600

收件人：赵俊钊

电子邮箱：

如果甲方或乙方更改地址或电话的，更改方必须新的内容启用

前以书面形式通知其他方，否则自行承担相应法律后果。

25.2.2 下列情况应视为已送达：

25.2.2.1 若采用专人提交或邮寄方式（挂号、要求回执），在寄送至上述地址时；

25.2.2.2 如采用电子邮件形式，准确发送至上述电子邮箱即为送达。

25.2.3 如果一方的地址或收件人或电子邮箱更改时，应在新地址或新收件人或新电子邮箱启用五（5）日前以上述通知方式通知另一方，否则应仍以原地址、原收件人和原电子邮箱为准。

25.3 适用法律

本协议适用中国法律。

25.4 协议文字

本协议订立及执行过程中所采用的语言均应以中文为准。

25.5 协议生效与份数

（1）本协议自甲、乙双方法定代表人或授权代表签字，并加盖公章之日起成立，具备协议约定的生效条件后开始生效。

（2）本协议一式八份，双方各执四份，各份协议具有同等法律效力。

25.6 协议附件

（1）绩效评价指标

（2）《临漳县人民政府关于对临漳县城乡供水一体化特许经营项目实施机构授权请示的批复》

（3）《人员安置方案》

(本页为签字页，以下无正文)

甲方：临漳县水利局



法定代表人：



日期：2026年2月13日

乙方：中水（临漳）水务有限公司



法定代表人：



日期：2026年2月13日

附件：1 绩效评价指标

绩效评价主体应从多个方面制定项目绩效评价指标对乙方服务质量进行考核。各项绩效评价指标参考标准如下表：

表 4-1 供水厂运营评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准与评价方法
产出 (80 分)	项目运营和维护(60 分)	供水 出厂水质 (28 分)	出厂水质合格率是否达标（符合现行《生活饮用水卫生标准》GB5749）	以考核当期日均监测值作为考核基础，全部达标的得满分，出现单日平均监测值不达标的，每日扣 2 分，扣完为止。
		水质 监测能力 (8 分)	是否具有相适应的水质检测能力。	未设置专业检测人员扣 3 分；未设置化验实验室扣 4 分；未设置恰当的检验方法扣 1 分。
		连续 供水及供	供水是否稳定	1.项目公司原因造成断水时间超过 12 小时未恢复的，每次扣 0.5 分；超过 24 小时未恢复的，

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准与评价方法
		水稳定性 (8分)		每次扣1分，扣完4分为止；2.因项目公司原因导致一日内断水超过2次，扣0.5分；扣完4分为止。
		工艺技术规程及参数(6分)	是否根据现行标准/技术规程，制定各工艺段运行需要的管理技术规程	按相关标准制定技术规程和工艺控制参数的，得满分，未制定每项扣0.5分，扣完为止。
		供水设施设备养护(10分)	建立健全水厂设施和设备日常保养制度、定期维护制度。	能按照规定定期执行的，得满分，未执行的每项扣0.5分，扣完为止。
	成本效益(5分)	成本效益(5分)	是否有成本分析，提供成本分析及电耗、药耗等指标的分析。	提供成本分析及电耗、药品消耗等指标完整分析的，得满分。未执行或者成本数据缺失的扣3分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准与评价方法
	安全保障（15分）	生产管理制度（5分）	建立健全各项安全生产管理制度，包括但不限于门卫制度，物品管理制度、消防制度，劳动保护和职业卫生等安全生产制度，落实安全生产岗位责任制。	根据项目公司生产管理制度评价，各项安全生产管理制度齐全的，得5分，每缺少一项扣0.5分。
		应急预案（4分）	应急预案制定及执行情况	应急预案制定且执行情况到位的，得满分。未制定或未执行应急预案扣4分。
		安全隐患与事故（6分）	定期开展安全隐患专项检查，每年不少于1次，并形成检查及整改记录	按要求开展至少1次安全专项检查，且有相关记录的得满分，未执行或无相关记录的扣6分。
效果（7分）	经济影响（1分）	经济影响（1分）	项目实施对经济发展所带来的直接或间接的正负面影响情况	经济效益良好、产业带动、区域经济影响正面的，得满分。带来负面影响（造成土地闲置或资源浪费）扣1分。
	生态	生态	项目实施对生态环境所带来的直接或	满足环保要求的，得满分。带来负面影响（受

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准与评价方法
	影响（1分）	影响（1分）	间接的正负面影响情况	到环保处罚）扣1分。
	社会影响（3分）	社会影响（3分）	对社会发展所带来的直接或间接的正负面影响情况	社会效益良好，无不良影响的得满分。带来负面影响：收到投诉（不包含恶意及不合理投诉）扣1分；收到投诉未在规定时间内处理扣2分；收到投诉且拒不整改扣3分。
	可持续性（1分）	可持续性（1分）	项目运行平稳，非检修期间正常运营	项目运行平稳、非检修期间正常运营的得满分。非检修期间无故停止运营扣1分。
	满意度（1分）	满意度（1分）	周边居民对项目实施的满意度	根据实地访谈或调查问卷等方式，政府相关部门、实施机构、社会公众对项目公司运营期间相关工作进行综合评价打分，汇总计算平均分60分及以上得满分，60分以下扣1分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准与评价方法
管理 (13分)	组织管理 (4分)	安全人员 (1分)	厂长(经理)、安全员是否持证	厂长(经理)、安全员未持有由市级及以上安监局或住建局等部门颁发的安全职业资格证书扣1分,持有的得满分。
		技术人员 (1分)	技术负责人是否持证	技术负责人未持有环境工程(或给水排水工程)等相关专业中级以上职称扣1分,持有的得满分。
		特种作业人员 (2分)	特种作业人员是否持证	特种作业人员未按要求持证上岗,每人次扣1分,持有的得满分。
	财务管理 (2分)	资金管理 (1分)	资金管理是否规范	资金管理符合规范的得满分,不符合要求的扣1分。
		会计核算 (1分)	会计核算制度是否健全	会计核算制度健全的得满分,不健全的扣1分。
	档案管理	管理人员	设置档案室和配备专(兼)职档案人员	设置档案室和配备专(兼)职档案人员的,得

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准与评价方法
	(6分)	(1分)		满分。未设置档案室和配备档案专（兼）职人员扣1分。
		档案资料 (1分)	档案管理规范，资料完整	建立有生产运行、水质、设备、材料管理、安全、财务、人事等档案的，得满分。每缺一项扣0.5分。
		及时报送 (4分)	及时向政府（实施机构、行业主管部门等）报送文件，资料、报表等。	符合要求的，得满分。不符合要求的，每发现1次扣1分。
	信息公开 (1分)	信息公开 (1分)	是否及时进行信息公开披露等	按照相关规定及时准确公开信息得满分。不符合要求扣1分。

临漳县人民政府

〔2024〕-85

临漳县人民政府 关于对临漳县城乡供水一体化特许经营项目实施机构授权请示的 批 复

县水利局：

你局呈报的《关于授权县水利局为临漳县城乡供水一体化特许经营项目的实施机构的请示》收悉，经县政府研究，现批复如下：

一、原则上同意临漳县城乡供水一体化项目采用特许经营模式实施，授权县水利局作为临漳县城乡供水一体化特许经营项目的实施机构。

二、在授权范围内，县水利局依法依规负责临漳县城乡供水一体化特许经营项目的前期评估论证、特许经营方案编制、特许经营经营者选择、特许经营协议签订、项目合同履行、项目实施监管及特许经营期满后项目移交接收等工作。

三、本批复自发文之日起生效，除非撤回或另行做出授权，本批复长期有效。

临漳县人民政府

2024年10月29日

附件 3：人员安置方案

临漳县城乡集中供水一体化特许经营项目人员安置方案

为顺利推进临漳县城乡供水一体化特许经营项目（下称“项目”或“本项目”），按照《实施方案》和《特许经营协议》确定的原则妥善安置项目涉及的水厂、水站相关管理及工作人员，保障职工合法权益，根据《事业单位人事管理条例》《关于深化事业单位改革试点的指导意见》及《基础设施和公用事业特许经营管理办法》等政策法规，结合我县实际，制定本方案。

一、指导思想与基本原则

1. 指导思想

以深化公共服务领域改革为目标，坚持“以人为本、依法依规、平稳过渡”原则，积极稳妥推进人员安置工作，确保本项目顺利实施，保障职工合法权益和社会稳定。

2. 基本原则

依法依规：严格遵循国家、省、市、县关于企事业单位改革和人员安置的政策法规。

分类安置：根据人员身份制定差异化措施，确保安置方式与人员类型精准匹配。

二、安置对象及范围

本方案适用于与本项目相关的事业编制人员、企业编制人员，共计 146 人（其中事业编制人员 30 人、企业编制人员 116 人），由中水（临漳）水务有限公司（以下简称“项目公司”）在本项目特许经营期开始时依法接收。

三、人员安置方式

（一）安置原则

1.人员总量控制

严格按照核定范围接收人员，被安置员工总数上限为 146 人，以最终确认的人员名单为准，不额外增加接收名额，确保人员规模与项目运营需求相匹配。在员工退休之前，项目公司不得以合同到期或裁员为由随意退回、辞退（违法、违纪除外），相关待遇均按《中华人民共和国劳动法》执行。

2.保障经济权益

接收后人员的工资薪酬、社会保险及相关福利待遇，均不低于安置前的现有水平，保障职工经济权益稳定。

3.人员、岗位适配

结合项目运营工作需要、岗位任职要求以及人员自身的专业技能、工作经验、职业资质等情况，科学匹配岗位，做到人尽其才、岗适其人。

4.体系化管理

接收后的人员统一纳入中国水务的标准化管理体系，执行中国水务关于人事管理、岗位职责、安全生产等方面的管理制度、操作流程和考核标准，确保管理规范统一。

5.合规性准入

拟接收人员需无违法违规记录、无不良从业行为，入职前须提供由公安机关出具的无犯罪记录证明。项目公司对拟接收人员的背景信息进行核查，不符合合规要求的人员不予接收。如因无法提供违法违规记录导致接收人员数量少于约定数量，项目公司有权结合用工实际确定是否补足相关人员。

（二）事业编制人员（30 人）

1.安置方式

以服务外包形式予以处理，由项目公司与水利局或其指定机构签署《服务外包协议》或类似具有法律效力的协议，项目公司以支付服务费用的方式向水利局或其指定机构支付该部分人员对应的用人成本。

2.工资收入保障

项目公司以正式接管经营时的人员工资及社保待遇标准接收，不予降低。随全额事业人员工资和社保政策相应标准调整，按月足额落实服务费用。达到退休年龄时，按照国家退休规定办理退休手续。如事业职工签订合同前存在断交、未交社保或社保缴纳时长不够等历史情况导致企业职工无法享受退休待遇的，与项目公司无关。

3.人员数量

人员数量以 30 人为基准进行核算，按人员名单接收（若人员有调整，需经过特许经营者同意，调整人员应满足与原名单人员工资待遇及年龄等相仿要求），未来若出现其中人员：

- 1）在本项目人员接收限期内未报到；
- 2）个人主动放弃安置；
- 3）辞职或正常退休等情况。

人员数量将依据实际变动相应减员。

（三）企业编制人员（116 人）

1.工作关系性质

此类人员继续保持企业人员身份，本项目实施后，项目公司与现有企业职工签订劳动合同，劳动合同签订前后工作年限合并计算。员工在工作期间（在孕期、产期、哺乳期内的女职工）按《中华人民共和国劳动合同法》执行。劳动合同到期的，应及时延续至哺乳期结束，不得强制解除劳动关系。

2.工资收入保障

项目公司与企业职工签订劳动合同后，按照劳动合同约定和内部规定的工资待遇执行，原则是人员工资不低于接收前水平，按时发放。

3.社会保险待遇

项目公司要按照与企业职工签订劳动合同所约定的社保待遇执行，各项缴费基数、费率依据国家有关规定执行，达到国家退休年龄时，按照国家规定办理退休手续。如企业职工签订合同前存在断交、未交社保或社保缴纳时长不够等历史情况导致企业职工无法享受退休待遇的，与项目公司无关。

4.人员数量

人员数量以 116 人为基准进行核算，按人员名单接收，未来若出现其中人员：1) 在本项目人员接收限期内未报到，2) 个人主动放弃安置，3) 辞职或正常退休等情况，人员数量将依据实际变动相应减员。

（四）福利待遇保障

按国家现行规定或企业制度执行。

四、其他事项

在职事业人员、企业编制人员退休时如涉及职工社保补费情况，以及社保统筹外费用（丧抚费、遗属生活困难补助费等），由县财政负担。

五、工作保障

（一）加强组织领导。县水利局成立以局长为组长，相关副职为副组长，人事、财务、项目等股室主要负责人为成员的人员安置领导小组。领导小组全面指导协调人员安置工作，定期召开安置工作协调会议，及时交流安置工作进展情况，协调解决工作中出现的问题。

（二）强化政策保障。深入研究国家及地方关于人员安置的相关

法律法规和政策文件，确保安置方案严格遵循政策要求制定与实施。密切关注政策动态，确保方案的合法性与合规性，为安置工作提供坚实政策依据。

（三）确保平稳有序。在人员安置实施过程中，加强与职工的沟通，通过多种渠道及时了解职工的诉求和意见，对合理诉求予以积极回应和解决，确保安置工作平稳有序推进。